

Aula 04

CBM-PE (Oficial) Direito Constitucional

Autor:

Equipe Direito Constitucional
Estratégia Concursos, Rodrigo Bet

22 de Agosto de 2026

Índice

1) Direitos Sociais (art. 6º, CF/88) Introdução e Aspectos Principiológicos	3
2) Direitos Sociais dos Trabalhadores (art. 7º - art. 11, CF/88)	11
3) Direitos dos Trabalhadores Domésticos	34
4) Questões Comentadas - Direitos Sociais - MULTIBANCAS	39
5) Lista de Questões - Direitos Sociais - MULTIBANCAS	76



DIREITOS SOCIAIS

Introdução

Ao estudarmos os direitos de 1ª geração, percebemos que estes buscam restringir a ação do Estado sobre os indivíduos, limitando o poder estatal. São, por isso, direitos que têm como valor-fonte a liberdade, impondo ao Estado uma **obrigação de não fazer**, de não intervir na órbita privada. Em razão disso, a doutrina denomina-os liberdades negativas.

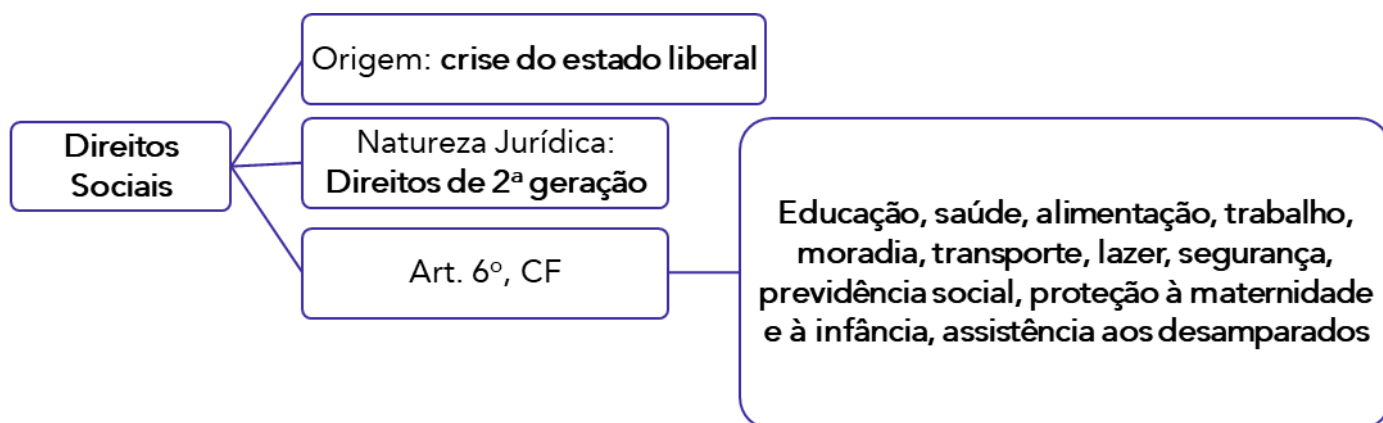
A natureza jurídica dos **direitos sociais** é diversa. Trata-se de direitos fundamentais de 2ª geração, que impõem ao Estado uma **"obrigação de fazer"**, uma obrigação de ofertar **prestações positivas** em favor dos indivíduos, visando concretizar a igualdade material. São, portanto, direitos que têm como valor-fonte a igualdade; eles buscam possibilitar melhores condições de vida aos indivíduos e, assim, realizar a justiça social.

Pode-se dizer que os direitos sociais são prestações positivas (ações) realizadas pelo Estado para **melhorar a qualidade de vida dos hipossuficientes**, ou seja, dos mais necessitados. Em razão disso, o Estado deve garantir que todos tenham acesso à educação, à saúde, à alimentação, ao trabalho, entre outros. Segundo Alexandre de Moraes, os direitos sociais constituem **normas de ordem pública**, com a característica de serem **imperativas**.

A origem dos direitos sociais remonta à **crise do Estado liberal**, ocasionada pelo forte avanço da industrialização. Nas fábricas, os trabalhadores viviam em condições precárias. Movimentos reivindicatórios passaram, então, a exigir uma postura mais ativa do Estado, que não devia se limitar a não intervir, mas também atuar positivamente, garantindo condições mínimas aos trabalhadores.

Os direitos sociais aparecem, portanto, em um contexto histórico marcado por reivindicações trabalhistas e pelo surgimento de **doutrinas socialistas**. Constatava-se que a mera consagração da igualdade formal não era suficiente para realizar a igualdade material. Como grande marco dos direitos sociais, citamos a **Constituição de Weimar de 1919** (Constituição do Império Alemão).

Na Constituição Federal de 1988, os direitos sociais estão relacionados nos art. 6º ao art. 11. Há, também, outros dispositivos do texto constitucional que versam sobre os direitos sociais. É o caso, por exemplo, do art. 194 (que trata da seguridade social), do art. 196 (direito à saúde) e do art. 205 (direito à educação).



Os direitos sociais (art. 6º)

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Parágrafo único. Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária.

No texto original da Constituição Federal, não se fazia menção à **alimentação**, à **moradia** e ao **transporte**, cuja inserção na Carta Magna foi obra do Poder Constituinte Derivado. A moradia foi inserida pela EC nº 26/2000; a alimentação, pela EC nº 64/2010; e o transporte, pela EC nº 90/2015. Tenham uma especial atenção quanto a esses três direitos sociais! As bancas examinadoras adoram cobrá-los, especialmente pelo fato de eles não fazerem parte do texto original da CF/88.

Segundo o art. 6º, a Constituição consagra como **direitos sociais** a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados. O STF entende que se trata de **rol exemplificativo**¹, pois há outros direitos sociais espalhados pelo texto constitucional. Podem ser citados os direitos que constam no Título VIII - Da Ordem Social (Saúde e Assistência Social, por exemplo).

Quanto à eficácia das normas constitucionais atinentes aos direitos sociais, Pedro Lenza² defende que possuem **aplicação imediata** e que podem ser implementados, no caso de omissão legislativa, pelas técnicas de controle (mandado de injunção ou ação direta de inconstitucionalidade por omissão). Os direitos sociais são direitos fundamentais alocados no Título II da CF/88. Assim, nos termos do art. 5º, § 1º, teriam aplicação imediata.

Por outro lado, há quem defenda que os direitos sociais do art. 6º são, todos eles, **normas de eficácia limitada e aplicabilidade mediata**, dependendo, para sua concretização, da atuação estatal, seja por meio da edição de leis regulamentadoras, seja por meio da oferta de prestações positivas em favor dos indivíduos.

Para verificar a diferença de entendimentos, veja ambas as questões a seguir. A questão da banca Cespe/Cebraspe, apesar de antiga, ilustra bem um ponto de vista diferente daquele apresentado por Pedro Lenza:

(Pref. Terra Roxa – 2026) Os direitos sociais integram o rol de direitos fundamentais, podendo apresentar eficácia imediata, inclusive com possibilidade de exigibilidade judicial, especialmente quando relacionados ao mínimo existencial.

Comentários:

¹ STF. ADI nº 639, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 02.06.2005.

² LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. São Paulo: Saraiva, 2021, p. 1336.



De fato, os direitos sociais integram o rol de direitos fundamentais e podem ter eficácia imediata. Além disso, quando vinculados ao mínimo existencial, podem ser exigidos judicialmente, inclusive diante de omissões do Poder Público. Questão correta.

(CESPE - TRE/RJ - 2012) As normas que tratam de direitos sociais são de eficácia limitada, ou seja, de aplicabilidade mediata, já que, para que se efetivem de maneira adequada, se devem cumprir exigências como prestações positivas por parte do Estado, gastos orçamentários e mediação do legislador.

Gabarito oficial: CERTO.

Em que pese a divergência de entendimento apontada, o fato é que a implementação dos direitos sociais depende de **prestações positivas** a serem implementadas pelo Estado. Para serem viabilizadas, muitas dessas prestações dependem da atuação do legislador infraconstitucional, razão pela qual se diz que os direitos sociais teriam **eficácia limitada e aplicabilidade mediata**.

Uma das discussões mais relevantes sobre os direitos sociais diz respeito, justamente, à sua **concretização**. Não basta que esses direitos estejam previstos na Constituição; eles precisam, mais do que isso, **ser efetivados**, colocados em prática. Há necessidade, portanto, da firme atuação estatal por meio de políticas públicas voltadas para a concretização dos direitos sociais. **Não se pode considerar**, desse modo, que os direitos sociais são normas estritamente programáticas.

O parágrafo único do art. 6º, acrescido pela Emenda Constitucional nº 114/2021, mostra uma preocupação do legislador constituinte com brasileiros em situação de vulnerabilidade social. O dispositivo assegura uma **renda básica familiar** (programa de renda mínima) àqueles que necessitarem de tal auxílio para terem uma condição de vida um pouco mais digna. Logo, o programa de renda mínima está constitucionalmente alçado como um **direito social**, possibilitando a redução da vulnerabilidade socioeconômica de famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza.

Para estudarmos a problemática da concretização (efetivação) dos direitos sociais, é necessário conhecermos **três importantes princípios**: i) o princípio da "*reserva do possível*"; ii) o princípio do "*mínimo existencial*"; e iii) o princípio da vedação do retrocesso. É o que faremos a seguir.

Os direitos sociais e a "reserva do possível"

A efetivação dos direitos sociais depende da execução de políticas públicas nas mais diversas áreas, como em educação e saúde. Assim, é preciso ter em mente que a **concretização dos direitos sociais** depende, em larga escala, de **gastos estatais**.

A teoria da reserva do possível consiste na ideia de que cabe ao Estado efetivar os direitos sociais, mas apenas "*na medida do financeiramente possível*". A teoria da reserva do possível serve, portanto, para determinar os limites em que o **Estado deixa de ser obrigado a dar efetividade** aos direitos sociais.

Não é lícito ao poder público, todavia, simplesmente alegar que não possui recursos orçamentários; é fundamental que **demonstre objetivamente** a inexistência de recursos públicos e a falta de previsão orçamentária da respectiva despesa. Segundo a teoria da reserva do possível,



a efetivação dos direitos sociais encontra, portanto, dois limites: a **suficiência de recursos públicos** e a **previsão orçamentária** da respectiva despesa.

Segundo o STF³, a cláusula da reserva do possível é ordinariamente invocável naquelas hipóteses em que se impõe ao poder público o exercício de verdadeiras "**escolhas trágicas**", em contexto revelador de situação de antagonismo entre direitos básicos e insuficiências estatais financeiras.

A formulação e a execução de políticas públicas são tarefas que competem, primariamente, ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo. No entanto, segundo o STF, **é possível que o Poder Judiciário determine**, em bases excepcionais, a implementação, pelos órgãos inadimplentes, de **ações destinadas à concretização dos direitos sociais**. Pode-se dizer, portanto, que o controle judicial das políticas públicas pode ser realizado a fim de suprir a omissão dos órgãos estatais competentes, bem como para evitar a abusividade governamental. Assim, o Poder Judiciário poderá determinar, por exemplo, que o Estado conceda tratamento de câncer a um indivíduo. Vejamos trecho de julgado do STF:

Embora resida, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo, a prerrogativa de formular e executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao Poder Judiciário, determinar, ainda que em bases excepcionais, especialmente nas hipóteses de políticas públicas definidas pela própria Constituição, sejam estas implementadas pelos órgãos estatais inadimplentes, cuja omissão – por importar em descumprimento dos encargos político-jurídicos que sobre eles incidem em caráter mandatório – mostra-se apta a comprometer a eficácia e a integridade de direitos sociais e culturais impregnados de estatura constitucional.⁴

A atuação do Poder Judiciário na concretização dos direitos sociais não é ilimitada; ao contrário, encontra **limites na cláusula da reserva do possível**. Assim, a cláusula da reserva do possível afasta a aptidão do Poder Judiciário para intervir na efetivação de direitos sociais. No entanto, para que esse limite à ação do Judiciário seja válido, é necessário que se **comprove objetivamente a ausência de recursos orçamentários suficientes** para a implementação da ação estatal. Nesse sentido, entende a Corte que:

[...] a realização dos direitos econômicos, sociais e culturais - além de caracterizar-se pela gradualidade de seu processo de concretização - depende, em grande medida, de um inescapável vínculo financeiro subordinado às possibilidades orçamentárias do Estado, de tal modo que, comprovada, objetivamente, a incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal, desta não se poderá razoavelmente exigir, considerada a limitação material referida, a imediata efetivação do comando fundado no texto da Carta Política. Não se mostrará lícito, no entanto, ao Poder Público, em tal hipótese - mediante indevida manipulação de sua atividade financeira e/ou político-administrativa - criar obstáculo artificial que revele o ilegítimo, arbitrário e censurável propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar o estabelecimento e a preservação, em favor da pessoa e dos cidadãos, de condições materiais mínimas de existência.⁵

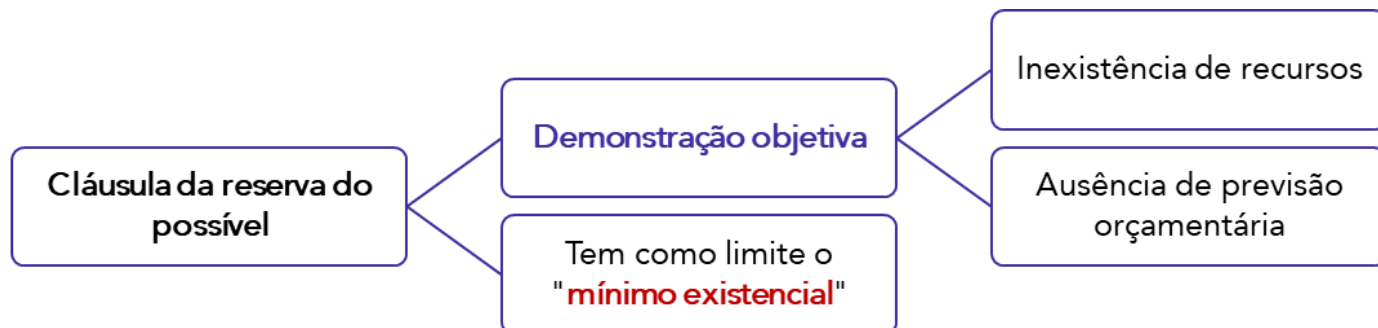
³ STF, HC 172.136. Rel. Min. Nunes Marques. DJe 01.12.2020.

⁴ STF. RE 436.996 – AgR. Rel. Min. Celso de Mello. 22.11.2005.

⁵ STF. ADPF 45 MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 29.04.2004, DJ 04.05.2004.



Por fim, vale destacar que os **direitos sociais**, por estarem sujeitos à reserva do possível, possuem uma **carga de eficácia menor** do que os direitos de primeira geração. Isso porque os direitos sociais somente podem ser concretizados com a execução eficiente de políticas públicas; por outro lado, a concretização dos direitos de defesa (direitos de 1ª geração) depende, essencialmente, de "**obrigações de não fazer**" do Estado.



Os direitos sociais e o mínimo existencial

Os direitos sociais, na condição de direitos fundamentais, são indispensáveis para a realização da dignidade da pessoa humana. O Estado, na sua tarefa de concretização desses direitos, deve garantir o mínimo existencial. Considera-se **mínimo existencial** o grupo de **prestações essenciais** que se deve fornecer ao ser humano para que ele tenha uma existência digna.

O princípio do mínimo existencial **é compatível** e deve conviver com a **cláusula da reserva do possível**. O Estado, na busca da promoção do bem-estar do homem, deve proteger os direitos individuais e, além disso, garantir condições materiais mínimas de existência aos indivíduos. Assim, os gastos públicos devem ser voltados, prioritariamente, à garantia do mínimo existencial; uma vez garantido o mínimo existencial, o Estado poderá discutir em que outros projetos investir.

Segundo o STF, o mínimo existencial é uma **limitação à cláusula da reserva do possível**.⁶ Isso porque a reserva do possível só poderá ser alegada pelo poder público como argumento para a não concretização de direitos sociais uma vez que tenha sido assegurado o mínimo existencial pelo Estado. Em outras palavras, a **reserva do possível somente é invocável após a garantia, pelo Estado, do mínimo existencial**. A garantia do mínimo existencial é uma obrigação inafastável do Estado, não sujeita à reserva do possível.

INDO MAIS FUNDO!



A visão que apresentamos a respeito da concretização dos direitos sociais busca **compatibilizar** a "**reserva do possível**" com o "**mínimo existencial**". É essa a visão adotada pelo STF.

Porém, **há visões mais radicais**: uma delas tende a conferir prevalência à reserva do possível; outra defende a primazia do mínimo existencial.

⁶ STF. RE 639.637. AgR. Rel. Min. Celso de Mello. 15.09.2011.

A primeira visão (de caráter liberal) entende que **não caberia ao Poder Judiciário**, sob pena de violação à separação dos Poderes, intervir na execução de políticas públicas. Nesse sentido, há que se observar **integralmente** a “reserva do possível”.

A segunda visão (mais intervencionista) **não considera a “reserva do possível” como um limitador** para a concretização dos direitos sociais. Sob essa ótica, os direitos sociais não poderiam ser considerados normas de caráter meramente programático.

Essa linha de pensamento defende ferrenhamente a **judicialização das políticas públicas**, com vistas a promover a máxima efetivação dos direitos sociais. Chega-se até mesmo a argumentar que os direitos sociais, enquanto direitos fundamentais, teriam aplicação **imediata**, conforme o art. 5º, § 1º, da CF/88.

O Poder Judiciário, com vistas à **concretização dos direitos sociais e à garantia do mínimo existencial**, tem adotado inúmeras decisões relacionadas ao **direito à saúde**. Nesse sentido, destacamos o seguinte:

a) Segundo o STF, o direito à saúde (art. 196) é um **direito público subjetivo**, assegurado à generalidade das pessoas, que conduz o indivíduo e o Estado a uma **relação jurídica obrigacional**.

Apesar de o art. 196 da CF/88 ser uma norma programática, ele impõe aos entes federativos um dever de atuação positiva. Assim, para que se garanta a força normativa da Constituição, o poder público deve atuar na concretização do direito à saúde. Com base nesse entendimento, são várias as decisões do Poder Judiciário **determinando que a Administração Pública forneça medicamentos e tratamento médico** a indivíduos portadores de doenças.

INDO MAIS FUNDO!



No RE 657.718, o STF deixou consignado que o Estado **não pode ser obrigado** a fornecer **medicamentos experimentais**. Assim, a ausência de registro na Anvisa impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial.⁷

Em casos excepcionais, havendo mora irrazoável da Anvisa em apreciar o pedido de registro, é possível que decisão judicial determine o fornecimento de medicamento, observados certos parâmetros fixados pelo STF.⁸

⁷ STF. RE 657.718, Rel. Min. Marco Aurélio. Red. p/ o acórdão. Min. Roberto Barroso. 22.05.2019.

⁸ Segundo o STF, o fornecimento de medicamento não registrado na Anvisa será possível quando forem preenchidos 3 requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil.

As ações que demandem fornecimento de medicamento sem registro na Anvisa devem ser **propostas em face da União**.

b) O STF decidiu que a **Administração Pública pode ser obrigada**, por **decisão do Poder Judiciário**, a **manter estoque mínimo de medicamento** utilizado no combate a doença grave.⁹ A manutenção de estoque mínimo de medicamento é importante para que se possa garantir a continuidade dos tratamentos, evitando prejuízos aos pacientes.

c) O STJ considera que o **juiz pode determinar o bloqueio e o sequestro de verbas públicas** como forma de garantir o fornecimento de medicamentos pelo poder público.¹⁰ Assim, caso a Administração Pública se negue a cumprir decisão judicial que determinou o fornecimento de medicamentos, o juiz poderá determinar o bloqueio e o sequestro de verbas públicas.

O bloqueio e o sequestro de verbas públicas devem ser encarados, todavia, como uma **medida de caráter excepcional**, aplicável somente quando ficar configurado que o Estado não está cumprindo sua obrigação de fornecer os medicamentos e que essa demora está trazendo **riscos à saúde e à vida do doente**.

É notório que a atuação do Poder Judiciário na **implementação de políticas públicas** com vistas a concretizar direitos fundamentais tem se intensificado nos últimos anos. Essa atuação tem ocorrido até mesmo em matéria de política penitenciária e de segurança pública.

Conforme decidiu o STF, o **Poder Judiciário pode determinar** à Administração Pública que execute **obras emergenciais em estabelecimentos prisionais** (presídios) a fim de proteger os direitos fundamentais dos detentos, assegurando-lhes o respeito à sua integridade física e moral. Não se pode invocar, para contestar tal decisão, o princípio da separação de Poderes ou mesmo a cláusula da reserva do possível.¹¹

A vedação ao retrocesso

O princípio da vedação ao retrocesso busca evitar que as conquistas sociais já alcançadas pelo cidadão sejam desconstituídas. Segundo Canotilho, com base no **princípio do não retrocesso social**, os **direitos sociais**, uma vez tendo sido previstos, passam a constituir tanto uma **garantia institucional** quanto um **direito subjetivo**. Isso limita o legislador e exige a realização de uma política condizente com esses direitos, sendo inconstitucionais quaisquer medidas estatais que, sem a criação de outros esquemas alternativos ou compensatórios, anulem, revoguem ou aniquilem o seu núcleo essencial.

O STF considera que a *"cláusula que veda o retrocesso em matéria de direitos a prestações positivas do Estado (como o direito à educação, o direito à saúde ou o direito à segurança pública, v.g.) traduz, no processo de efetivação desses direitos fundamentais individuais ou coletivos, obstáculo a que os níveis de concretização de tais prerrogativas, uma vez atingidos, venham a ser ulteriormente reduzidos ou suprimidos pelo Estado"*.¹²

⁹ STF. RE 429.903/RJ. Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 25.06.2014.

¹⁰ STJ. REsp 1.069.810/RS. Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho. 23.10.2013.

¹¹ STF. RE 592.581/RS. Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 13.08.2015.

¹² STF. RE 436.996 – AgR. Rel. Min. Celso de Mello. 22.11.2005.



HORA DE PRATICAR!



(IGEDUC – 2026 – adaptada) A previdência social e a proteção à maternidade e à infância também estão expressamente listadas como direitos sociais.

Comentários

É o que podemos encontrar no art. 6º da CF/88: “São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a **previdência social**, a **proteção à maternidade e à infância**, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”. Questão correta.

(FUB – 2022) Direitos fundamentais como a proteção à maternidade e à infância são direitos sociais tratados como matérias irrevogáveis na CF, conhecidas como cláusulas pétreas, não podendo ser alvo de diminuição ou revogação por emenda constitucional.

Comentários:

As cláusulas pétreas são limitações de aspecto material à possibilidade de reforma constitucional, ou seja, dispositivos que vedam alterações, por meio de emendas, tendentes a abolir as normas constitucionais relativas às matérias por elas definidas, conforme estabelece o art. 60, § 4º, da CF/88, o que inclui os direitos fundamentais. Entre eles, estão os direitos sociais à proteção à maternidade e à infância. Questão correta.



DIREITOS SOCIAIS DOS TRABALHADORES

Os direitos sociais individuais dos trabalhadores (art. 7º)

No art. 7º da Constituição, são enumerados os direitos sociais individuais dos trabalhadores. Leia-o atentamente, pois ele costuma ser cobrado em sua literalidade.

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

Note que a Constituição, no *caput* do art. 7º, equipara os direitos do **trabalhador rural** aos do **trabalhador urbano**.

I - relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos;

Esse dispositivo é típica **norma de eficácia limitada**, exigindo lei complementar que proteja a relação de emprego contra despedida arbitrária ou sem justa causa. Trata-se do **direito à segurança no emprego**.

Segundo o art. 10 do ADCT (Ato das Disposições Constitucionais Transitórias), até a promulgação da mencionada lei complementar, a **indenização** contra a despedida arbitrária ou sem justa causa ficará restrita a 40% sobre os depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), realizados em favor do empregado.

Cabe destacar que a proteção conferida pela Constituição somente alcança a **despedida arbitrária** ou **sem justa causa**. Não haverá indenização, portanto, diante da despedida por justa causa.

A CF/88 **extinguiu a antiga "estabilidade decenal"**, que, apesar de estar prevista na CLT, não foi recepcionada pela nova ordem constitucional. Pela regra da estabilidade decenal, o empregado que tivesse mais de 10 anos de empresa não poderia ser demitido, salvo em caso de falta grave ou circunstância de força maior.

Hoje, nem mesmo a despedida arbitrária ou sem justa causa são proibidas. Elas poderão ocorrer, cabendo, todavia, indenização. Destaque-se que o art. 10 do ADCT estabelece **2 (dois) casos de vedação absoluta** à dispensa arbitrária ou sem justa causa:

- a) do empregado eleito para cargo de direção de comissões internas de prevenção de acidentes (CIPA), desde o registro de sua candidatura até um ano após o final de seu mandato;
- b) da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.



JURISPRUDÊNCIA



A **intervenção sindical prévia** é exigência procedimental **imprescindível** para a **dispensa em massa de trabalhadores**, que não se confunde com autorização prévia por parte da entidade sindical ou celebração de convenção ou acordo coletivo (RE 999435, rel. min. Marco Aurélio, j. 05-06-2023, Tema 638)

II - seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário;

Note que o seguro-desemprego só é devido no caso de desemprego **involuntário**. As bancas examinadoras adoram confundir os candidatos, falando em desemprego “voluntário”, o que estará errado.

III - fundo de garantia do tempo de serviço;

O FGTS (Fundo de Garantia) é recolhido pelo empregador à alíquota de 8% sobre a remuneração paga ou devida, no mês anterior, a cada trabalhador. Destaque-se que o FGTS **não é direito dos servidores públicos estatutários**.

IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;

O salário mínimo deve ser **fixado em lei formal**: verifica-se, aqui, hipótese de **reserva legal**. Em torno desse tema, houve relevante controvérsia apreciada pelo STF. A Lei Federal nº 12.382/2011 estabeleceu que o valor do salário mínimo seria de R\$ 545,00, mas que decreto presidencial seria responsável pelos reajustes e aumentos salariais, segundo determinados índices.

Segundo o STF, a Lei nº 12.382/2011 é constitucional, não havendo óbice a que um decreto presidencial estabeleça os reajustes, cuja fórmula e índices estão previstos na própria lei. O decreto presidencial não estaria, assim, fixando o valor do salário mínimo; ele seria um **mero ato declaratório do valor reajustado** segundo a política de valorização prevista na lei.¹

O salário mínimo é **único para todo o território nacional**, o que impede a existência de salários mínimos regionais. Destaque-se que existem os chamados “pisos salariais”, que não se confundem com salário mínimo, e são resultantes de negociações coletivas de trabalho.

O salário mínimo **não pode sofrer vinculação**, ou seja, servir como indexador, para qualquer fim. É relevante destacar que esse impedimento à vinculação do salário mínimo tem como objetivo

¹ STF. ADI 4568/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia. 03.11.2011.

evitar que aumentos do seu valor se propaguem para toda a economia, prejudicando o poder aquisitivo. Acerca disso, vale transcrever a Súmula Vinculante nº 4:

Súmula Vinculante nº 04: Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.

No entendimento do STF², o texto constitucional não proíbe a utilização de múltiplos do salário-mínimo como mera referência para definição do valor justo e proporcional do piso salarial destinado à remuneração de categorias profissionais especializadas. No entanto, o que se veda são **reajustamentos automáticos futuros**, destinados à adequação do salário inicialmente contratado aos novos valores vigentes para o salário-mínimo nacional.

No RE 842.157, contrariando essa regra geral, o STF admitiu a **fixação de pensão alimentícia com base no salário mínimo**.³

Já na ADI 4.726, o STF entende ser constitucional a **referência** ao salário mínimo em normas de benefícios assistenciais para fixar valor unitário na data de edição da lei. O STF veda, como se sabe, a vinculação futura como mecanismo de indexação.⁴

INDO MAIS FUNDO!



O adicional de insalubridade está previsto no art. 192 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. Esse dispositivo prevê a utilização do salário mínimo como base de cálculo para o adicional de insalubridade, sendo 10% do salário mínimo no grau mínimo, 20% no grau médio e 40% no grau máximo de insalubridade. Em que pese a edição da Súmula Vinculante nº 04, que proíbe a utilização do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem, o STF entende que o **adicional de insalubridade deve continuar a ser calculado com base no salário mínimo** até que seja superada a inconstitucionalidade do art. 192 da CLT por meio de lei ou de convenção coletiva.⁵

É importante que você saiba que o STF permite que os **conscritos recebam remuneração inferior ao salário mínimo**. Veja o que dispõe a Súmula Vinculante nº 06, que poderá ser cobrada em sua prova:

² STF. ADPF 53 Ref-MC/PI, ADPF 149 Ref-MC/DF e ADPF 171 Ref-MC/MA, Rel. Min. Rosa Weber, j. 18.02.2022.

³ STF. ARE 842.157, Rel. Min. Dias Toffoli, 25.11.2015.

⁴ STF. ADI 4.726/AP, Rel. Min. Marco Aurélio, 30.11.2020.

⁵ STF. Rcl 8436 e Rcl 6266, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 11.04.2018.

Súmula Vinculante nº 06: Não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para as praças prestadoras de serviço militar inicial.

A justificativa para essa exceção é que a Constituição Federal **não estendeu aos militares** a garantia de remuneração não inferior ao salário mínimo, como fez para outras categorias de trabalhadores. O regime a que se submetem os militares não se confunde com aquele aplicável aos servidores civis, visto que têm direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos próprios. Isso porque os cidadãos que prestam serviço militar obrigatório exercem um múnus público relacionado com a defesa da soberania da pátria. Por isso mesmo, a obrigação do Estado quanto aos conscritos limita-se a fornecer-lhes as condições materiais para a adequada prestação do serviço militar obrigatório nas Forças Armadas.

Além disso, os **presos também podem receber remuneração inferior a um salário mínimo**. O STF considerou constitucional trecho da Lei de Execução Penal que fixa o valor de 3/4 (três quartos) do salário mínimo como remuneração mínima para o trabalho do preso.⁶

JURISPRUDÊNCIA



Não encontra amparo no Texto Constitucional revisão de benefício previdenciário pelo valor nominal do salário mínimo (RE 968414, rel. min. Marco Aurélio, j. 15-05-2020, Tema 996).

Por fim, **servidores públicos não podem receber remuneração inferior a um salário mínimo**, ainda que trabalhem em jornada reduzida.⁷

V - piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho;

O piso salarial é estabelecido por categoria de trabalhadores e fixado mediante **negociação coletiva de trabalho**. Na fixação do piso salarial, deve-se levar em consideração a extensão e a complexidade do trabalho.

VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo;

A irredutibilidade do salário guarda estreita relação com o princípio da vedação ao retrocesso. Assim, em regra, o **salário não poderá ser reduzido**. A redução salarial é hipótese excepcional, que somente ocorrerá **mediante negociação coletiva de trabalho** (convenção coletiva ou acordo coletivo).

⁶ STF. ADPF 336, Rel. Min. Luiz Fux, j. 1º.03.2021.

⁷ STF. RE 964.659, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 08.08.2022, Tema 900 (Repercussão Geral).

Destaque-se que convenção coletiva e acordo coletivo são espécies do gênero “negociação coletiva de trabalho”. **Convenção coletiva de trabalho** é uma negociação entre o sindicato dos trabalhadores e o sindicato patronal. Já o **acordo coletivo de trabalho** é uma negociação entre o sindicato dos trabalhadores e uma empresa ou grupo de empresas.

A negociação coletiva de trabalho pode, portanto, flexibilizar a irredutibilidade salarial. Essa flexibilidade deve-se ao fato de que, muitas vezes, é mais benéfico para uma categoria aceitar uma redução salarial (numa crise econômica, por exemplo) do que arcar com um grande aumento do desemprego.

HORA DE PRATICAR!



(Pref. Taiúva – 2026 – adaptada) É direito dos trabalhadores urbanos e rurais previstos na Constituição da República Federativa do Brasil, a relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos.

Comentários:

É o que temos no inciso I do art. 7º da CF/88: “I - relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos.” Questão correta.

(SES-GO – 2026 – adaptada) É direito dos trabalhadores urbanos e rurais o seguro-desemprego, em caso de desemprego voluntário ou involuntário, conforme definido em lei.

Comentários:

De acordo com o inciso II do art. 7º da CF/88, o seguro-desemprego somente será devido nos casos de desemprego involuntário. Questão errada.

(CRT-SP – 2026) Entre os direitos sociais dos trabalhadores urbanos e rurais, inclui-se o direito ao fundo de garantia do tempo de serviço.

Comentários:

O FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) é um direito social dos trabalhadores urbanos e rurais, previsto no art. 7º, inciso III, da CF/88. Questão correta.

(TELEBRAS – 2026) A CF autoriza, em regra, a utilização do salário mínimo como indexador da base de cálculo de qualquer vantagem a ser paga a servidor público.

Comentários:

A CF/88 veda, em regra, a utilização do salário mínimo como indexador para a base de cálculo de vantagem de servidor público. Inciso IV “salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com



reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim". Questão errada.

(CREFITO – 2026) É direito dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, o piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho.

Comentários:

É um direito previsto no art. 7º, inciso V, da CF/88: o trabalhador urbano e rural tem direito ao piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Questão correta.

(Pref. Col. Leopoldina – 2026 - adaptada) A irredutibilidade salarial aplica-se apenas aos trabalhadores que percebam remuneração equivalente ao salário-mínimo.

Comentários:

A irredutibilidade salarial é um princípio geral aplicável aos trabalhadores, independentemente de receberem salário-mínimo ou remuneração superior. Está prevista no art. 7º, VI, da CF/88, que garante a irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. Questão errada.

VII - garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável;

Há alguns trabalhadores que possuem **remuneração variável**. Como exemplo, citamos um funcionário de uma loja que recebe por comissão de suas vendas. Em meses com alto volume de vendas, ele recebe muito bem; porém, em um mês de vendas fracas, ele terá uma remuneração bastante reduzida. A Constituição garante, entretanto, que esse trabalhador **nunca receberá uma remuneração inferior ao salário mínimo**.

VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;

O décimo terceiro salário é o que se conhece por **gratificação natalina**.

IX - remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;

Esse dispositivo garante aos trabalhadores a percepção de **adicional noturno**. Destaque-se que o valor do adicional noturno não é definido pela Constituição Federal, mas sim pela **legislação infraconstitucional**.

É importante que você saiba que a previsão de remuneração do trabalho noturno superior à do diurno é devida inclusive para os **empregados que trabalham em regime de revezamento**. É o que dispõe a Súmula nº 213 do STF, segundo a qual:

Súmula 213 - É devido o adicional de serviço noturno, ainda que sujeito o empregado ao regime de revezamento.

X - proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa;



A maior parte da população brasileira não possui poupança, dependendo do salário para sobreviver. O salário é, portanto, uma verba de **natureza alimentar**; em razão disso é que constitui **crime sua retenção dolosa** por parte do empregador.

XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;

Trata-se de norma de **eficácia limitada**, dependente de lei para produzir todos os seus efeitos. A participação nos lucros é **desvinculada da remuneração** e é uma forma de estimular a produtividade do trabalhador.

XII - salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei;

O salário-família é um **benefício previdenciário**, sendo devido somente ao **trabalhador de baixa renda**. É pago em cotas, de acordo com o número de dependentes (se o trabalhador possui um dependente, ele recebe uma cota do salário-família; se ele possui dois dependentes, ele recebe duas cotas de salário-família).

Os critérios para o recebimento do salário-família são definidos em **lei formal**. Mais uma vez, estamos diante de uma norma de eficácia limitada.

HORA DE PRATICAR!



(MPE-AP – 2026 – adaptada) São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo; e décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria.

Comentários:

É o que podemos observar nos incisos VI e VIII do art. 7º da CF/88. Questão correta.

(Pref. Ciríaco – 2026 – adaptada) É assegurada remuneração do trabalho noturno superior à remuneração do diurno.

Comentários:

É o que temos no inciso IX do art. 7º da CF/88: “IX - remuneração do trabalho noturno superior à do diurno.” Questão correta.

(Pref. Major Vieira – 2026 – adaptada) A proteção do salário na forma da lei constitui crime sua retenção dolosa, sendo este direito estendido aos servidores ocupantes de cargo público por força de simetria constitucional absoluta.

Comentários:



A CF/88, no art. 7º, X, estabelece que a retenção dolosa do salário constitui crime, nos termos da lei. Esse direito é aplicável aos servidores públicos, por força do art. 39, § 3º, que estende a eles determinados direitos previstos no art. 7º. Porém, não há uma “simetria constitucional absoluta” entre trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos. A extensão dos direitos é expressamente delimitada pela CF/88. Questão errada.

(Pref. Gramado – 2026 - adaptada) É direito dos trabalhadores a participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei.

Comentários:

É o que temos no inciso XI, art. 7º da CF/88: ‘participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei’. Questão correta.

XIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho;

A regra é a prestação de trabalho por **até 8 horas diárias e 44 horas semanais**. Normalmente, isso é feito mediante jornadas de 8 horas de segunda-feira a sexta-feira e de 4 horas no sábado. É possível a **compensação de horários**: um trabalhador que tenha um contrato de trabalho de 44 horas semanais e 8 horas diárias poderá, por exemplo, trabalhar 2 horas a menos em um determinado dia, compensando-as posteriormente.

Cabe destacar que, excepcionalmente, é possível haver **redução da jornada de trabalho**, mediante acordo ou convenção coletiva.

XIV - jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva;

O trabalho prestado em turnos ininterruptos de revezamento é aquele em que há alternância de horários; nesse regime de trabalho, os trabalhadores revezam-se nos postos de trabalho. Em um determinado dia, trabalha à noite; no outro, pela manhã; no outro, à tarde.

Nesse caso, devido ao grande desgaste para a saúde do trabalhador, a Constituição prevê uma **jornada de seis horas**. Note que esta **poderá, excepcionalmente, ser aumentada**, em caso de negociação coletiva.

XV - repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos;

Atente para a palavra **preferencialmente**. Não há obrigação de concessão desse repouso no domingo: ele pode acontecer em qualquer outro dia da semana.

XVI - remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal;

A remuneração do serviço extraordinário é o que se conhece por hora-extra. Note a expressão “**no mínimo**”! Uma questão de concurso que disser que essa remuneração é necessariamente 50% superior à do serviço normal estará errada.



XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;

Esse dispositivo trata do **adicional de férias**. O trabalhador faz jus a férias, recebendo, durante esse período, sua remuneração acrescida de, **no mínimo, 1/3 do salário normal**. Assim, o trabalhador poderá receber um adicional de férias superior a 1/3 do salário.

Segundo o STF, o adicional de 1/3 deve incidir sobre a remuneração relativa a **todo o período de férias** (RE 1.400.787/CE, Tema 1.241). Por exemplo, se algum ente federativo instituir férias de 45 dias, o adicional de férias deve corresponder a 45 dias, e não ser limitado a 30 dias.

INDO MAIS FUNDO!



No exercício da autonomia legislativa municipal, **não pode** o Município, ao disciplinar o regime jurídico de seus servidores, **restringir o direito de férias a servidor em licença saúde** de maneira a inviabilizar o gozo de férias anuais previsto no art. 7º, XVII da Constituição Federal de 1988 [RE 593.448/MG, Tema 221, Rel. Min. Edson Fachin, j. 02.12.2022].

Note que a Constituição **não dispôs sobre a duração das férias**, deixando essa tarefa para a legislação infraconstitucional.

XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias;

XIX - licença-paternidade, nos termos fixados em lei;

A **licença à gestante** tem **duração de 120 dias**, conforme definido pela Constituição. Durante esse período, a gestante fica licenciada sem que perca seu emprego e sua remuneração. Assim, ela mantém seu vínculo de emprego com a empresa e continua a receber sua remuneração. Cabe destacar que a licença à gestante **é também um direito outorgado às servidoras públicas**.

No RE nº 778.889/PE, o STF fixou a tese de que os prazos da licença-gestante **não podem ser superiores** aos prazos da **licença-adotante**, inclusive no que diz respeito às prorrogações. Assim, se uma lei concede 120 dias de licença à gestante, deverão ser concedidos também 120 dias de licença à adotante.⁸

A **licença-paternidade**, por sua vez, é benefício que depende de regulamentação por lei (norma constitucional de eficácia limitada). Segundo o art. 10, § 1º, do ADCT, "*até que lei venha a disciplinar o disposto no art. 7º, XIX da Constituição, o prazo da licença-paternidade a que se refere o inciso é de cinco dias*". A Lei Federal nº 13.257/16, ao alterar a Lei Federal nº 11.770/08,

⁸ STF. RE 788.889/PE, Rel. Min. Luiz Roberto Barroso. Julgamento: 10.03.2016. Nesse julgado, o STF considerou que o art. 210 da Lei nº 8.112/90, ao conceder apenas 90 dias de licença à adotante, é inconstitucional.

que trata do Programa Empresa Cidadã, concedeu **mais 15 dias** à licença-paternidade, que agora pode chegar ao total de 20 dias.

INDO MAIS FUNDO!



Segundo o STF, a licença-maternidade, prevista no art. 7º, XVIII, da CF/88 e regulamentada pelo art. 207 da Lei nº 8.112/1990, **estende-se ao pai genitor monoparental ("pai solo")** [RE 1348854/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 12.05.2022].

A mesma lei federal que trata do Programa Empresa Cidadã prevê também a prorrogação da licença-maternidade por mais 60 dias, o que viabiliza a possibilidade de que ela tenha duração total de 180 dias. Apesar disso, lembre-se do seguinte: **do ponto de vista constitucional, a duração da licença-maternidade é de 120 dias.**

XX - proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei;

A proteção ao mercado de trabalho da mulher tem como objetivo alcançar a igualdade material. Nesse caso, almeja-se estabelecer a **igualdade de gêneros**. Trata-se de mais uma norma de eficácia limitada.

XXI - aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta dias, nos termos da lei;

O aviso prévio aplica-se aos contratos de trabalho por tempo indeterminado. É um instituto que tem como objetivo permitir que o trabalhador tenha um tempo para buscar um novo emprego após tomar conhecimento da intenção do empregador de demiti-lo.

O aviso prévio deve ser **proporcional ao tempo de serviço**: quanto maior o tempo de serviço, maior será o prazo do aviso prévio. Deve-se observar, contudo, que o **prazo mínimo do aviso prévio é de 30 dias**.

XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança;

A segurança e a saúde no trabalho são consideradas direitos essenciais dos trabalhadores. A **redução dos riscos inerentes ao trabalho** é, portanto, uma face importante das políticas públicas em matéria trabalhista. Esse dispositivo ampara a edição pelo Ministério do Trabalho e Emprego das chamadas NRs (Normas Regulamentadoras).

XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;



As atividades penosas, insalubres ou perigosas implicam o pagamento de **adicional de remuneração** aos trabalhadores. Assim, um trabalhador que exerça atividade perigosa (contato permanente com inflamáveis e explosivos) receberá adicional de periculosidade; por sua vez, um trabalhador que exerça atividade insalubre receberá o adicional de insalubridade.

XXIV - aposentadoria;

A aposentadoria é um **benefício previdenciário** assegurado aos trabalhadores. Não é nosso objetivo, nesse momento, discorrer sobre os vários tipos de aposentadoria e os requisitos para sua concessão.

XXV - assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 (cinco) anos de idade em creches e pré-escolas;

A assistência gratuita em creches e pré-escolas é devida aos **filhos e dependentes** do trabalhador, desde o nascimento **até 5 (cinco anos) de idade**. Atente para esse limite de idade!

JURISPRUDÊNCIA



1. A educação básica em todas as suas fases – educação infantil, ensino fundamental e ensino médio – constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por **normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata**.
2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo.
3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica. [RE 1.008.166/SC, Tema 548, Rel. Min. Luiz Fux, j. 22.09.2022].

XXVI - reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho;

As negociações coletivas de trabalho podem ser de dois tipos: i) **convenções coletivas de trabalho** (celebradas entre sindicato patronal e sindicato dos trabalhadores); e ii) **acordos coletivos de trabalho** (celebrados entre sindicato dos trabalhadores e uma empresa ou grupo de empresas). Destaque-se que as negociações coletivas de trabalho são consideradas **fontes do direito do trabalho**.



INDO MAIS FUNDO!



São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, **desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis**. [ARE 1.121.633/GO, Tema 1046, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 02.06.2022].

XXVII - proteção em face da automação, na forma da lei;

Trata-se de dispositivo que visa evitar que as inovações tecnológicas substituam o papel desempenhado pelos trabalhadores, buscando garantir que não haja diminuição do número de postos de trabalho. É uma típica **norma de eficácia limitada**, cuja concretização depende de lei regulamentadora.

XXVIII - seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa;

O seguro contra acidentes de trabalho é um **encargo do empregador**, mas que **não o exime de indenizar o empregado** quando tiver incorrido em dolo ou culpa. Em outras palavras, mesmo pagando seguro contra acidentes de trabalho, o empregador continua sujeito à indenização caso eles ocorram. Entretanto, é necessário que haja **dolo ou culpa**.

XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho;

Esse inciso precisa ser analisado com atenção. Inicialmente, verifique que, tanto para o trabalhador urbano quanto para o rural, há possibilidade de se requererem **créditos relativos aos últimos cinco anos do contrato de trabalho**. É a chamada prescrição quinquenal.

Entretanto, **desfeito o vínculo laboral**, o **trabalhador terá apenas dois anos para reclamar tais créditos na Justiça**. Nesse caso, entretanto, a cada dia de inércia, perderá um dia de direito. Se entrar com uma ação trabalhista no último dia do prazo de dois anos, só poderá reaver os créditos referentes aos três últimos anos do contrato de trabalho, por exemplo.

XXX - proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil;

XXXI - proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência;



XXXII - proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos;

Esses três dispositivos traduzem obrigações de não discriminação, de **isonomia**. O inciso XXX proíbe que sejam estabelecidas diferenças de salários, de exercício de funções e de critério de admissão **por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil**. O inciso XXXI impede que haja discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do **trabalhador com deficiência**. Por último, o inciso XXXII veda a distinção entre **trabalho manual, técnico e intelectual** ou entre os profissionais respectivos.

INDO MAIS FUNDO!



Segundo o STF, o pagamento de “**salário-esposa**” a trabalhadores urbanos e rurais, e a servidores públicos, **viola** regra expressa da Constituição (art. 7º, XXX e art. 39, § 3º) e os princípios republicanos da igualdade, da moralidade e da razoabilidade [ADPF 860/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 06.02.2023].

XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;

“Dissecando-se” esse dispositivo, temos que:

- a) A idade mínima para se trabalhar é aos **dezesseis anos**. Há, entretanto, uma exceção a esse limite mínimo de idade: pode-se trabalhar a **partir dos quatorze anos** de idade na **condição de aprendiz**;
- b) Os **menores de dezoito anos** jamais poderão exercer **trabalho noturno, perigoso ou insalubre**.

Assim, entre 14 e 16 anos, só pode trabalhar o menor aprendiz. Dos 16 aos 18 anos, qualquer um pode trabalhar, desde que não seja um trabalho noturno, perigoso ou insalubre. A partir dos 18 anos, o indivíduo pode exercer qualquer trabalho, inclusive noturno, perigoso ou insalubre.

HORA DE PRATICAR!



(TCE-RN – 2026) É garantida ao trabalhador brasileiro a duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias nem a 44 horas semanais, sendo permitida a redução da jornada mediante acordo coletivo de trabalho.

Comentários:

É o que temos no inciso XIII, art. 7º da CF/88: “duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho”. Questão correta.

(TELEBRAS – 2026) É direito trabalhista previsto expressamente na Constituição Federal de 1988 o gozo de férias anuais remuneradas com, no mínimo, um terço a mais do que o salário normal.

Comentários:

Está de acordo com o inciso XVII, art. 7º da CF/88: “XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal”. Questão correta.

(CRF-DF – 2026) A Constituição Federal de 1988 assegura o direito ao aviso prévio, para proteger o trabalhador da perda repentina de trabalho, pelo prazo de 30 dias.

Comentários:

A CF/88, em seu art. 7º, XXI, assegura o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias. Portanto, o trabalhador não tem necessariamente apenas 30 dias. O prazo de 30 dias é o mínimo, podendo chegar a até 90 dias, de acordo com o tempo de serviço. Questão errada.

(UNIFAE – 2026 - adaptada) É direito dos trabalhadores urbanos, domésticos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social salário-família pago em razão do dependente do trabalhador, independentemente da renda deste.

Comentários:

O salário-família é pago ao trabalhador que atende aos requisitos legais, inclusive o limite de renda. Portanto, não é devido independentemente da renda do trabalhador. Questão errada.

XXXIV - igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso.

O trabalhador avulso é aquele que presta serviços a várias empresas, mas que é contratado por um órgão gestor de mão de obra (OGMO). É o caso, por exemplo, dos estivadores e carregadores que trabalham nos portos.

A Constituição Federal de 1988 reconhece a **igualdade de direitos** entre o trabalhador avulso e o trabalhador com vínculo empregatício permanente.

Parágrafo único. São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos incisos IV, VI, VII, VIII, X, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIV, XXVI, XXX, XXXI e XXXIII e, atendidas as condições estabelecidas em lei e observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, decorrentes da relação de trabalho e suas peculiaridades, os previstos nos incisos I, II, III, IX, XII, XXV e XXVIII, bem como a sua integração à previdência social.



O parágrafo único do art. 7º da Constituição sofreu importantes modificações pela Emenda Constitucional nº 72/2013, que assegurou importantes **direitos trabalhistas aos empregados domésticos**. O objetivo da EC nº 72/2013 foi justamente assegurar **igualdade de direitos trabalhistas** entre os trabalhadores domésticos e os demais trabalhadores urbanos e rurais. Destaque-se que, mesmo após a referida emenda constitucional, nem todos os direitos trabalhistas foram assegurados aos empregados domésticos.

Como poucos direitos listados nos incisos do art. 7º da Constituição ficaram “de fora”, ou seja, poucos **não foram atribuídos aos domésticos**, acho interessante listá-los abaixo, para que você não caia em eventuais “pegadinhas” de prova:

**Direitos que não foram atribuídos
pela CF/88 aos domésticos**

- Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho;
- Participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;
- Jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva;
- Proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei;
- Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;
- Proteção em face da automação, na forma da lei;
- Ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho;
- Proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos;
- Igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso.

Obviamente, alguns desses direitos não foram previstos para o doméstico pelas próprias características do trabalho. Não faria sentido, por exemplo, prever uma “participação nos lucros”, já que não trabalham em uma pessoa jurídica.

Apesar dessa aparente falta de isonomia, é importante que você atente para um detalhe: a Constituição Federal prevê, sim, a igualdade de direitos entre domésticos e demais trabalhadores, urbanos e rurais. Nos termos da PEC nº 72/2013, diz-se que esta “*altera a redação do parágrafo único do art. 7º da Constituição Federal para estabelecer a igualdade de direitos trabalhistas entre os trabalhadores domésticos e os demais trabalhadores urbanos e rurais*”.

Os direitos sociais coletivos dos trabalhadores

Em seus arts. 8º a 11, a Constituição enumera vários **direitos coletivos dos trabalhadores**. Que tal lermos esses dispositivos juntos, fazendo os apontamentos necessários para gabaritar as questões de prova a eles referentes?



Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

I - a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical;

A fundação de sindicato **independe de autorização estatal** (nem mesmo a lei poderá fazer tal exigência). Todavia, a fundação de sindicato necessita de **registro em órgão competente**, ou seja, registro no Ministério do Trabalho e Previdência. Destaque-se que é vedada a interferência do poder público nos sindicatos (princípio da autonomia sindical).

Segundo o STF⁹, "*a liberdade de associação sindical, em sua dimensão coletiva, assegura aos trabalhadores em geral o direito à criação de entidades sindicais, bem assim, em sua dimensão individual, consagra a liberdade dos interessados em aderirem ou não ao sindicato ou desfilarem-se conforme suas vontades*".

II - é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município;

Esse dispositivo consagra o princípio da **unicidade da organização sindical**, que é um limitador da autonomia sindical. Segundo esse princípio, **não pode coexistir mais de um sindicato** da mesma categoria profissional (trabalhadores) ou econômica (empregadores) **dentro de uma idêntica base territorial**, que não poderá ser inferior à área de um município. Como exemplo, só poderá haver um sindicato de professores no município de Belo Horizonte.

E em caso de existir mais dois sindicatos na mesma base territorial?

Nesse caso, estaremos diante de um conflito, a ser **resolvido pela anterioridade**, ou seja, a categoria será representada pela entidade que primeiro realizou seu registro no órgão competente. Percebe-se, aqui, que o registro do sindicato no Ministério do Trabalho e Previdência é um instrumento essencial para que o Estado realize o **controle da unicidade sindical**.

HORA DE PRATICAR!



(SES-GO – 2026 – adaptada) É livre a associação profissional ou sindical, sendo obrigatória a autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente.

Comentários:

⁹ STF. ADI 3890. Rel. Min. Rosa Weber. Julgamento em 08.06.2021.



De acordo com o art. 8º, inciso I, da CF/88, não pode haver exigência de autorização estatal para a fundação de sindicato, sendo necessário apenas o registro no órgão competente. Questão errada.

III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;

Destaca-se que o STF, com base no inciso acima, entende que o sindicato pode atuar na defesa de todos os direitos individuais e coletivos dos integrantes da categoria que representa. Exemplo: o Sindicato dos Auditores da Receita Federal poderá atuar na defesa judicial ou administrativa de um único membro acusado de acesso imotivado aos sistemas do órgão.

HORA DE PRATICAR!



(Pref. Eusébio – 2026 – adaptada) Ao sindicato cabe a defesa unicamente sobre os direitos e interesses coletivos da categoria, inclusive em questões judiciais.

Comentários:

Nos termos do art. 8º, III, da CF/88, cabe ao sindicato a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Questão errada.

O STF considera, ainda, que o art. 8º, inciso III, assegura ampla legitimidade ativa aos sindicatos para atuarem como **substitutos processuais** das categorias que representam, na defesa de direitos e interesses coletivos ou individuais de seus integrantes. Conforme já se sabe, quando se trata de substituição processual, **não há necessidade de prévia autorização** dos trabalhadores.¹⁰

IV - a assembleia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei;

É fundamental sabermos a diferença entre a contribuição confederativa e a contribuição sindical.

A **contribuição confederativa** tem fundamento no art. 8º, inciso IV, da CF/88. Possui **caráter facultativo**, sendo cobrada apenas dos filiados do sindicato. Sabe-se que ninguém é obrigado a filiar-se ou manter-se filiado, mas aqueles que o fizerem deverão pagar a contribuição confederativa. Não possui natureza jurídica tributária, sendo seu **valor fixado pela assembleia geral**.

Sobre a contribuição confederativa, o STF editou a Súmula Vinculante nº 40:

Súmula Vinculante nº 40: A contribuição confederativa de que trata o art. 8º, IV, da Constituição Federal, só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo.

¹⁰ STF. RE nº 193.503/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 12.06.2006.



A **contribuição sindical**, por sua vez, tem fundamento no art. 149, CF/88, sendo seu **valor fixado por lei**. Até a Reforma Trabalhista, a contribuição sindical tinha que ser obrigatoriamente recolhida, o que fazia com que a doutrina entendesse que possuía natureza jurídica tributária.

Com a Reforma Trabalhista (Lei nº 13.467/2017), a contribuição sindical passou a ser obrigatoriamente recolhida pelos empregadores **apenas daqueles empregados que assim autorizarem**.¹¹ Na prática, portanto, o seu recolhimento passou a ser **facultativo**, o que nos permite afirmar que a contribuição sindical **não possui mais natureza jurídica tributária**.

Segundo o STF, a Lei nº 13.467/2017 **retirou a natureza tributária** da contribuição sindical, não existindo nenhum comando na Constituição Federal que estabeleça a sua compulsoriedade. A Corte entendeu, ainda, que a supressão do caráter compulsório da contribuição sindical **não viola** a autonomia sindical nem caracteriza retrocesso social e violação aos direitos básicos do trabalhador.¹²

INDO MAIS FUNDO!



O STF julgou **constitucional** a instituição, por acordo ou convenção coletivos, de **contribuições assistenciais** para todos os empregados de uma categoria, ainda que não sejam sindicalizados, **desde que assegurado o direito de oposição**. (ARE 1018459, Tema 935, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 12/09/2023).

A criação da contribuição assistencial, destinada prioritariamente ao custeio de negociações coletivas, juntamente com a garantia do direito de oposição, assegura a existência do sistema sindicalista e a liberdade de associação.

Como se nota, a contribuição sindical é facultativa, mas a contribuição assistencial pode ser imposta a todos os empregados de uma categoria, desde que seja assegurado o direito de oposição a essa cobrança.

Para melhor fixação das duas possíveis contribuições a serem fixadas por sindicato, veja o quadro abaixo:

¹¹ Art. 582, CLT.

¹² STF. ADI 5794/DF. Rel. Min. Edson Fachin. Red. para o acórdão: Min. Luiz Fux. 29.06.2018.



Contribuição **confederativa**

- É facultativa;
- Fixada pela assembleia geral;
- Natureza jurídica não tributária.

Contribuição **sindical**

- É obrigatoriamente recolhida pelos empregadores daqueles empregados que assim autorizarem;
- Fixada em lei;
- Natureza jurídica não tributária.

HORA DE PRATICAR!



(Pref. Eusébio – 2026 - adaptada) Independentemente da contribuição prevista em lei, a assembleia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical.

Comentários:

Está de acordo com o inciso IV, artigo 8º: *"a assembléia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei"*. Questão correta.

V - ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato;

Trata-se do princípio da **liberdade de inscrição sindical**, segundo o qual os trabalhadores são livres para decidirem se filiar ou se manterem filiados a sindicato. Em outras palavras, a participação em sindicato não é compulsória. Cabe destacar que o art. 8º, V, da CF/88 **é corolário** (consequência) **do princípio da liberdade de associação** (5º, XX), segundo o qual *"ninguém poderá ser compelido a associar-se ou manter-se associado"*.

VI - é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho;

Os sindicatos têm atuação importante nas **negociações coletivas de trabalho** (convenções coletivas e acordos coletivos). Nas convenções coletivas, a negociação dá-se entre sindicato de trabalhadores e sindicato patronal; nos acordos coletivos, entre o sindicato de trabalhadores e uma empresa ou grupo de empresas. Em todos os casos, percebe-se que **haverá participação do sindicato**.

VII - o aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais;



A CF/88 garante ao aposentado filiado ampla participação no sindicato da categoria, podendo votar e ser votado. Assim, o aposentado poderá ser eleito dirigente sindical.

VIII - é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.

Trata-se da **estabilidade sindical**, que consiste em proteção especial dispensada aos dirigentes eleitos dos trabalhadores. O empregado que se candidatar a cargo de direção ou representação sindical não poderá ser dispensado a partir do registro de sua candidatura. Se eleito (mesmo suplente), não poderá ser dispensado até um ano depois de findo o mandato, exceto se cometer falta grave, nos termos da lei.

Perceba que, mesmo após ter sido eleito dirigente ou representante sindical, o empregado poderá ser dispensado. No entanto, a dispensa somente poderá ocorrer caso ele cometa falta grave.

A estabilidade sindical é relativa, sendo possível a dispensa do empregado em virtude da extinção da empresa na qual ele exercia suas atividades. Segundo o STF, "a garantia constitucional assegurada ao empregado enquanto no cumprimento de mandato sindical (CF, art. 8º, VIII) não se destina a ele propriamente dito, ex intuitu personae, mas sim à representação sindical de que se investe, que deixa de existir, entretanto, se extinta a empresa empregadora".¹³

HORA DE PRATICAR!



(AL-MS – 2026 – adaptada) É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até dois anos após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.

Comentários:

De acordo com o art. 8º, VIII, da CF/88, é vedada a dispensa do empregado sindicalizado desde o registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. Portanto, o prazo correto é até um ano após o final do mandato. Questão errada.

Parágrafo único. As disposições deste artigo aplicam-se à organização de sindicatos rurais e de colônias de pescadores, atendidas as condições que a lei estabelecer.

¹³ STF. RE 222.334. Rel. Min. Maurício Corrêa. DJ: 08.03.2002.



A Constituição Federal, para não deixar qualquer margem de dúvida, dispôs que as regras do art. 8º também se aplicam aos sindicatos rurais e de colônias de pescadores.

Art. 9º É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender.

§ 1º - A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.

§ 2º - Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei.

O art. 9º da CF assegura aos trabalhadores o **direito de greve**. **Não se trata de direito absoluto**, uma vez que as necessidades inadiáveis da comunidade deverão ser atendidas, e aqueles que abusarem do direito ficarão sujeitos a penas fixadas em lei.

A doutrina majoritária considera que o **direito de greve dos trabalhadores da iniciativa privada** (regidos pela CLT) é **norma de eficácia contida**, pois poderá ser restringido por lei. Recorde-se de que o direito de greve dos servidores públicos é norma de eficácia limitada, dependendo, para seu exercício, da edição de lei regulamentadora.

Segundo o STF, "*não constitui falta grave a entrada do empregado em greve, desde que não se trate de movimento condenado pela Justiça do Trabalho e desde que o comportamento seja pacífico no pertinente*."¹⁴ Com efeito, a adesão ao movimento grevista não pode ser considerada falta grave, mas sim um direito do trabalhador.

Observe que, apesar de o direito de greve ser considerado um direito social, ele **não envolve qualquer prestação positiva** por parte do Estado. Ao contrário, **deverá o Estado abster-se de atuar**, permitindo que os trabalhadores defendam seus interesses por meio de movimento grevista.

Os **serviços ou atividades essenciais** mencionados pelo § 1º do art. 9º estão elencados no art. 10 da Lei Federal nº 7.783/89 (Lei de Greve). A título informativo, veja a lista dessas atividades essenciais:

- Tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis;
- Assistência médica e hospitalar;
- Distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos;
- Funerários;
- Transporte coletivo;
- Captação e tratamento de esgoto e lixo.
- Telecomunicações;
- Guarda, uso e controle de substâncias radioativas, equipamentos e materiais nucleares;

¹⁴ STF. RE nº 51.301. Rel. Min. Cunha Melo.



- Processamento de dados ligados a serviços essenciais;
- Controle de tráfego aéreo e navegação aérea;
- Compensação bancária;
- Atividades médico-periciais relacionadas com o regime geral de previdência social e a assistência social;
- Atividades médico-periciais relacionadas com a caracterização do impedimento físico, mental, intelectual ou sensorial da pessoa com deficiência, por meio da integração de equipes multiprofissionais e interdisciplinares, para fins de reconhecimento de direitos previstos em lei, em especial na Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência);
- Outras prestações médico-periciais da carreira de perito médico federal indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade;
- Atividades portuárias.

A lei assegura ainda o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade vinculadas às atividades essenciais.

HORA DE PRATICAR!



(IPAAM – 2026) A CF assegura o direito de greve, competindo à lei definir a oportunidade de seu exercício e os interesses que por meio dele devam ser defendidos.

Comentários:

A CF/88 não explicita que cabe à lei definir a oportunidade da greve. Quem decide a oportunidade de exercer a greve são os trabalhadores. A lei apenas disciplina o exercício desse direito. Questão errada.

Art. 10. É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação.

Esse dispositivo é, normalmente, cobrado em sua literalidade. Basta saber que os trabalhadores e empregadores têm **direito a participar no colegiado de órgãos públicos** em que seus **interesses profissionais ou previdenciários** sejam objeto de discussão e deliberação. Apenas para ilustrar com um exemplo, o Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) é um órgão colegiado do qual participam representantes do governo, dos trabalhadores em atividade, dos empregadores e dos aposentados.



Art. 11. Nas empresas de mais de duzentos empregados, é assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores.

O objetivo do art. 11 é **melhorar a interlocução entre empregadores e empregados** naquelas empresas com grande número de trabalhadores. Assim, nas empresas com **mais de 200 empregados**, é assegurada a eleição de um representante destes. Esse representante terá a tarefa (finalidade exclusiva) de promover o entendimento direto entre os empregados e os empregadores.

HORA DE PRATICAR!



(IPAAM – 2026 – adaptada) Nas empresas com mais de cem empregados, é assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover o entendimento direto com os empregadores.

Comentários:

A CF/88, no art. 11, assegura a eleição de um representante dos empregados nas empresas com mais de 200 empregados, com a finalidade exclusiva de promover o entendimento direto com os empregadores. Questão errada.



DIREITOS DOS TRABALHADORES DOMÉSTICOS

O parágrafo único do art. 7º da Constituição sofreu importantes modificações pela Emenda Constitucional nº 72/2013, que assegurou importantes **direitos trabalhistas aos empregados domésticos**. O objetivo da EC nº 72/2013 foi justamente assegurar **igualdade de direitos trabalhistas** entre os trabalhadores domésticos e os demais trabalhadores urbanos e rurais. Destaque-se que, mesmo após a referida emenda constitucional, nem todos os direitos trabalhistas foram assegurados aos empregados domésticos.

Parágrafo único. São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos incisos IV, VI, VII, VIII, X, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIV, XXVI, XXX, XXXI e XXXIII e, atendidas as condições estabelecidas em lei e observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, decorrentes da relação de trabalho e suas peculiaridades, os previstos nos incisos I, II, III, IX, XII, XXV e XXVIII, bem como a sua integração à previdência social.

Na tabela abaixo, relaciono **todos os direitos dos domésticos** e destaco, em negrito, tudo aquilo que resulta de previsão da EC nº 72/2013:

D I R E I T O S	Salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim.
	Irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo.
	Garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável (direito assegurado após a EC nº 72/2013).
	Proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa (direito assegurado após a EC nº 72/2013).
	Décimo terceiro salário, com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria.
	Duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho (direito assegurado após a EC nº 72/2013).
	Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos.
	Remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal (direito assegurado após a EC nº 72/2013).
	Gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal.
	Licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias.
	Licença-paternidade, nos termos fixados em lei.



D O D O M É S T I C O	Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta dias, nos termos da lei.
	Redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança (direito assegurado após a EC nº 72/2013).
	Aposentadoria.
	Reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho (direito assegurado após a EC nº 72/2013).
	Proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil (direito assegurado após a EC nº 72/2013).
	Proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência (direito assegurado após a EC nº 72/2013).
	Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (direito assegurado após a EC nº 72/2013).
	Integração à previdência social.
	Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, entre outros direitos (direito assegurado após a EC nº 72/2013).
	Seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário (direito assegurado após a EC nº 72/2013).
	Fundo de garantia do tempo de serviço (direito assegurado após a EC nº 72/2013).
	Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno (direito assegurado após a EC nº 72/2013).
	Salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei (direito assegurado após a EC nº 72/2013).
	Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 (cinco) anos de idade em creches e pré-escolas (direito assegurado após a EC nº 72/2013).
	Seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa (direito assegurado após a EC nº 72/2013).

Outro ponto importante é que alguns dos direitos previstos pela EC nº 72/2013 **precisam de regulamentação** para que possam ser usufruídos. Em outras palavras, eles **não puderam ser usufruídos de imediato**, assim que foi promulgada a EC nº 72/2013. Foi necessária a regulamentação, que só ocorreu por meio da Lei Complementar nº 150/ 2015. São eles:

- o Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, entre outros direitos;
- o Seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário;
- o Fundo de garantia do tempo de serviço;
- o Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;



- o Salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei;
- o Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 (cinco) anos de idade em creches e pré-escolas;
- o Seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa.

Não custa sistematizar tudo isso em outra tabela, para melhor compreensão:

Direitos assegurados aos domésticos por normas originárias da Constituição	Direitos assegurados aos domésticos pela PEC nº 72/2013
• Salário-mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. • Irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. • Décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. • Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. • Gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal. • Licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias. • Licença-paternidade, nos termos fixados em lei.	<u>De exercício imediato:</u> • Garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável. • Proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa. • Duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. • Remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal. • Redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. • Reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. • Proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. • Proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência. • Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. <u>Direitos de exercício condicionado à obediência à regulamentação legal</u> • Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, entre outros direitos. • Seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário. • Fundo de garantia do tempo de serviço. • Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno.



• Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta dias, nos termos da lei. • Aposentadoria. • Integração à previdência social.	• Salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei. • Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 (cinco) anos de idade em creches e pré-escolas. • Seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa.
---	---

Como poucos direitos listados nos incisos do art. 7º da Constituição ficaram “de fora”, ou seja, poucos **não foram atribuídos aos domésticos**, acho interessante listá-los abaixo, para que você não caia em eventuais “pegadinhas” de prova:

Direitos que não foram atribuídos pela CF/88 aos domésticos	• Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. • Participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei. • Jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. • Proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei. • Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. • Proteção em face da automação, na forma da lei. • Ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho. • Proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos. • Igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso.
--	--

Obviamente, alguns desses direitos não foram previstos para o doméstico pelas próprias características do trabalho. Não faria sentido, por exemplo, prever uma “participação nos lucros”, já que não trabalham em uma pessoa jurídica.

Apesar dessa aparente falta de isonomia, é importante que você atente para um detalhe: a Constituição Federal prevê, sim, a igualdade de direitos entre domésticos e demais trabalhadores, urbanos e rurais. Nos termos da PEC nº 72/2013, diz-se que esta “*altera a redação do parágrafo único do art. 7º da Constituição Federal para estabelecer a igualdade de direitos trabalhistas entre os trabalhadores domésticos e os demais trabalhadores urbanos e rurais*”.



HORA DE PRATICAR!



(FUNPRESP-JUD – 2026) A duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho, é um direito constitucional assegurado à categoria dos trabalhadores domésticos.

Comentários:

Está de acordo com o art. 7º, parágrafo único, da CF/88, que assegura aos trabalhadores domésticos a duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais, admitindo a compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Questão correta.

(CRF-DF – 2026) São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos tanto 13º salário quanto que a duração do trabalho não seja superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais.

Comentários:

É o que podemos observar no art. 7º, parágrafo único, da CF/88. Questão correta.



QUESTÕES COMENTADAS

1. (IMPARH/Controladoria Geral do Município de Fortaleza/Auditor de Controle Interno - Ciências Contábeis/2025) Acerca dos direitos sociais, assinale o quesito correto.

- a) São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, a assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 (cinco) anos de idade em creches e pré-escolas.
- b) Conquanto tenha caráter pessoal, o direito de reunião encontra-se previsto na CF/88, no Capítulo que trata dos direitos fundamentais sociais.
- c) São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, o seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregado.
- d) Segundo expressa previsão do Texto Constitucional de 1988, a proteção em face da automação é um direito fundamental social do trabalhador que se aplica também aos servidores ocupantes de cargo público efetivo.

Comentários:

LETRA A. CORRETA. De cara, temos o nosso gabarito! A Constituição garante aos trabalhadores urbanos e rurais, a assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade em creches e pré-escolas, de acordo com o art. 7º, inciso XXV da CRFB/88:

XXV - assistência gratuita aos filhos e dependentes **desde o nascimento até 5 (cinco) anos de idade** em creches e pré-escolas

LETRA B. INCORRETA. Na verdade, o direito de reunião está no rol de Direitos Individuais e Coletivos, estando previsto no art. 5º, inciso XVI da CRFB/88:

XVI - todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente.

LETRA C. INCORRETA. Claro que não! O seguro contra acidentes de trabalho é a cargo do empregador, de acordo com o art. 7º, inciso XXVIII da CRFB/88:

XXVIII - seguro contra acidentes de trabalho, **a cargo do empregador**, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa.

LETRA D. INCORRETA. A proteção em face da automação não se aplica automaticamente a servidores públicos estatutários; o art. 39, §3º da CRFB/88, não inclui esse inciso entre os direitos estendidos.

Gabarito: Letra A.

2. (FUNDATEC/IF FARROUPILHA-RS/Bibliotecário - Documentarista/2025) A respeito dos direitos sociais expressos na Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa correta.



- a) Embora a Constituição nada diga sobre o tema, a jurisprudência de tribunais superiores já afirmou que é assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender.
- b) Se determinado sindicato atender de forma abrangente os interesses da categoria que representa, os trabalhadores dessa categoria podem, por força constitucional, ser obrigados a filiar-se ou manterem-se filiados ao sindicato.
- c) Chamada “constituição cidadã”, a Constituição Federal buscou dar tratamento igualitário aos trabalhadores. A única distinção no texto constitucional é entre trabalho manual, técnico e intelectual, ou entre os profissionais respectivos.
- d) Ao sindicato cabe a defesa, em âmbito administrativo, dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria que representa. A defesa desses mesmos interesses em questões judiciais é de responsabilidade de cada trabalhador, já que a Constituição Federal proíbe a atuação sindical.
- e) Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Na verdade, a Constituição estabelece, sim, o direito de greve com valor fundamental. O tema está previsto no art. 9º da CRFB/88: *“É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender”*.

LETRA B. INCORRETA. O direito à livre associação é também um valor constitucional. Nossa CRFB/88, em seu art. 8º, inciso V, nos diz que: *“ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato”*.

LETRA C. INCORRETA. De fato, nossa Constituição é chamada por muitos de cidadã, norteadora pelos valores da democracia. Entretanto, não podemos dizer que existe distinção entre os trabalhos manual, técnico ou intelectual. Pelo contrário, temos uma vedação no art. 7º, inciso XXXII, da CRFB/88: *“proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos”*.

LETRA D. INCORRETA. O sindicato tem o dever constitucional de defender os sindicalizados seja no âmbito administrativo, seja no âmbito judicial. Veja só o que diz o art. 8º, inciso III, da CRFB/88: *“ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas”*.

LETRA E. CORRETA. É o nosso gabarito! Trata-se de proteção constitucional conferida pela Emenda 114/2021. O tema está inserido no parágrafo único do art. 6º da CRFB/88, que passou a prever um **programa de renda mínima** para atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade social. Tal medida será garantida pelo poder público através de um programa permanente de transferência de renda.

Gabarito: Letra E.



3. (FCC/TRT 6ª Região/Técnico Judiciário – Área Administrativa/2025) A Constituição Federal de 1988, em seu Título II, que prevê os direitos e garantias fundamentais, indicou, de forma exemplificativa, direitos fundamentais dos trabalhadores urbanos e rurais, entre os quais

- a) seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, em caso de dolo ou culpa.
- b) igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador temporário.
- c) adicional de remuneração para atividades insalubres ou perigosas, na forma da lei, excluídas as atividades penosas.
- d) salário-família para seus dependentes.
- e) assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até seis anos de idade em creches e pré-escolas.

Comentários:

LETRA A. CORRETA. É o nosso gabarito! Trata-se do direito do trabalhador ao seguro contra acidentes de trabalho. Nos termos do art. 7º, inciso XXVIII, da CRFB/88, a medida ficará “a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa”.

LETRA B. INCORRETA. Pegadinha clássica de prova! Na verdade, a Constituição Federal estabelece “igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso” (art. 7º, XXXIV da CRFB/88).

LETRA C. INCORRETA. As atividades penosas também estão incluídas no rol dos direitos sociais previstos aos trabalhadores (art. 7º, XXIII da CRFB/88).

LETRA D. INCORRETA. Opa! Muito cuidado, pois o salário-família será pago “em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei” (art. 7º, XII da CRFB/88).

LETRA E. INCORRETA. Maldade da banca examinadora. Antes da Emenda nº 53/2006, realmente a idade era até os 06 anos. Mas agora o art. 7º, inciso XXV, da CRFB/88 estabelece o auxílio-creche até os 05 anos.

Gabarito: Letra A.

4. (FGV/CNU/Bloco Temático 9: Intermediário – Regulação/2025) Lucas, adolescente com 13 anos de idade e devidamente matriculado na rede municipal de ensino, pretende, após as aulas matinais, exercer atividade laborativa para contribuir na renda mensal do seu núcleo familiar, composto pelos seus pais e por um irmão mais novo. Nesse cenário, considerando as disposições expressas da Constituição Federal, em tema de direitos sociais, é correto afirmar que:

- a) por ter apenas 13 anos de idade, Lucas, ainda que esteja devidamente matriculado na rede municipal de ensino, não poderá exercer qualquer trabalho, nem mesmo na condição de aprendiz;
- b) com a concordância dos seus pais, Lucas poderá trabalhar na qualidade de aprendiz, vedando-se, apenas, atividades laborativas noturnas ou perigosas;



- c) como está matriculado na rede municipal de ensino, Lucas poderá exercer atividade laborativa, salvo trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
- d) caso haja a concordância expressa dos seus pais, Lucas poderá exercer atividade laborativa, ainda que se trate de trabalho noturno;
- e) salvo na condição de aprendiz, o adolescente Lucas não poderá exercer qualquer trabalho.

Comentários:

LETRA A. CORRETA. De cara, temos o gabarito! Lucas apenas poderia trabalhar como aprendiz se tivesse quatorze anos completos (o que não é o caso), tendo em vista que a Constituição proíbe qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, sendo possível apenas na condição de aprendiz para aqueles que já estejam com quatorze anos, de acordo com o art. 7º, inciso XXXIII da CRFB/88:

XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, **salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.**

LETRA B. INCORRETA. Para trabalhar na condição de aprendiz não é necessária a autorização dos pais ou responsáveis, sendo exigidos que o menor tenha quatorze anos, de acordo com o art. 7º, inciso XXXIII da CRFB/88.

LETRA C. INCORRETA. Lucas não pode exercer atividade laborativa, pois é menor de dezesseis anos, de acordo com o art. 7º, inciso XXXIII da CRFB/88. Também não pode atuar na condição de aprendiz, tendo em vista que possui apenas 13 anos.

LETRA D. INCORRETA. Mesmo que haja autorização dos seus pais, Lucas não pode trabalhar em nenhuma circunstância pois é menor de quatorze anos (art. 7, inciso XXXIII da CRFB/88).

LETRA E. INCORRETA. Nem mesmo na condição de aprendiz Lucas poderá trabalhar, porque tem menos de quatorze anos, sendo constitucionalmente vedada tal prática, de acordo com o art. 7º, inciso XXXIII da CRFB/88.

Gabarito: Letra A.

5. (CEBRASPE/INSS/Perito Médico Federal/2025) Aos trabalhadores urbanos e rurais é garantido o direito ao aviso prévio de, no máximo, 30 dias, independentemente do tempo de serviço.

Comentários:

Pegadinha da banca examinadora! Na verdade, a Constituição Federal garante “aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo **no mínimo de trinta dias**, nos termos da lei”. Trata-se do teor do art. 7º, inciso XXI, da CRFB/88.

Gabarito: Item errado.

6. (CEBRASPE/FUNPRES-P/Analista de Previdência Complementar - Área 6: Jurídica/2025) Em relação aos direitos constitucionais dos trabalhadores, julgue o item a seguir.

A Constituição Federal de 1988 (CF) permite expressamente a redução da jornada de trabalho dos empregados mediante cláusula prevista em acordo coletivo de trabalho.



Comentários:

A regra no nosso sistema Constitucional é a duração do trabalho normal não superior a 08 horas diárias e 44 semanais. Entretanto, a própria Constituição Federal permite a redução de jornada ou compensação, desde que haja acordo ou convenção coletiva. Trata-se da previsão do art. 7º, inciso XIII, da CRFB/88:

XIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho;

Gabarito: Item correto.

7. (IBFC/Prefeitura de Manaus - Guarda Municipal/2024) A Constituição Federal prevê um rol de direitos sociais. Acerca da previsão constitucional, assinale a alternativa que apresenta incorretamente um direito social:

- a) Educação
- b) Saúde
- c) Alimentação
- d) Transporte
- e) Sufrágio

Comentários:

Letra A. CORRETA. É um direito social previsto no art. 6º da Constituição.

Letra B. CORRETA. Trata-se de direito social também.

Letra C. CORRETA. A alimentação é direito social, estando previsto no art. 6º da CRFB/88.

Letra D. CORRETA. É direito social, tendo sido incluído no texto do art. 6º da Constituição com a Emenda nº 90/2015.

Letra E. INCORRETA. Opa, temos o erro aqui. O sufrágio universal está relacionado ao tema dos direitos políticos. Trata-se da conjugação da capacidade de votar e ser votada.

Gabarito: Letra E.

8. (IBFC/ TRF 5ª Região/Residência Jurídica/2024/Adaptada) A respeito do que dispõe a Constituição Federal de 1988 acerca dos direitos sociais, analise a afirmativa abaixo.

O lazer é direito social expressamente previsto na Constituição Federal.

Comentários:

Perfeito. O lazer está previsto expressamente na nossa Carta Magna de 1988 como direito social. Trata-se da previsão do art. 6º: *"São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição".*



Gabarito: Item correto.

9. (IGEDUC/CÂMARA DE OLINDA – Analista Legislativo - Área Jurídica/2024) No Brasil, a Constituição Federal de 1988 consolidou os direitos sociais como fundamentais, garantindo à população o acesso a serviços essenciais como saúde, educação, trabalho, moradia, lazer e transporte.

Comentários:

De fato, os direitos sociais são considerados direitos fundamentais. Estão previstos no catálogo do título II da nossa Constituição. Nesse contexto, temos serviços essenciais à população, como saúde, educação, trabalho, moradia, lazer e transporte. O tema está, inclusive, reproduzido no art 6º da CRFB/88.

Gabarito: Item correto.

10. (QUADRIX/CRT 1/Assistente Administrativo/2024) Quanto à Constituição Federal de 1988, julgue o item de, acerca dos direitos sociais.

São direitos sociais: a educação; a saúde; a alimentação; o trabalho; a moradia; o transporte; o lazer; a segurança; a previdência social; a proteção à maternidade e à infância; a assistência aos desamparados.

Comentários:

Pessoal, o artigo 6º da Constituição Federal estabelece quais são os direitos sociais assegurados a todos os indivíduos:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Tais direitos são denominados de direitos de 2ª geração, isso significa que é necessária uma atuação positiva do Estado. Representa uma obrigação de fazer por parte do Poder Público. Através destes, fica evidente o dever do Estado no cumprimento das prestações sociais, concretizando a chamada igualdade material. Esses direitos têm como objetivo garantir condições mínimas de dignidade, bem-estar e justiça social para todos os indivíduos.

Gabarito: Item correto.

11. (QUADRIX/ CRT 1/Assistente Administrativo/2024) - Quanto à Constituição Federal de 1988, julgue o item de, acerca dos direitos sociais.

Todo brasileiro, desde que nato, em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa temporário de transferência de renda.

Comentários:

Trata-se de uma questão cobrando o parágrafo único do art. 6º, incluído recentemente através da Emenda Constitucional nº 114/2021. Temos a previsão de um programa de renda mínima para



atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade social. Assim, todo brasileiro, seja nato ou naturalizado, em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar.

Tal medida será garantida pelo poder público através de um programa permanente de transferência de renda. O programa é executado por meio da integração e da articulação de políticas e de ações direcionadas ao fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social, que tem como um dos objetivos a redução da vulnerabilidade socioeconômica de famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza.

Gabarito: Item errado.

12. (IDECAN/Prefeitura de João Pessoa-PB/Agente de Mobilidade Urbana/2024) Conforme dispõe a Constituição Federal, são direitos inerentes aos trabalhadores urbanos e rurais que visem à melhoria de sua condição social:

- a) Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou com justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória.
- b) Seguro-desemprego, em caso de desemprego voluntário.
- c) Remuneração do trabalho noturno igual à do diurno.
- d) Participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Na verdade, a Constituição garante a proteção a despedidas arbitrárias ou sem justa causa, de acordo com o art. 7º, inciso I da CRFB/88:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

I - relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos;

LETRA B. INCORRETA. Pessoal, de acordo com o nosso Texto Constitucional, o seguro-desemprego apenas é devido em caso de desemprego involuntário, de acordo com o art. 7º, inciso II da CRFB/88:

II - seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário;

LETRA C. INCORRETA. Claro que não! A remuneração do trabalho noturno deve ser superior ao diurno, conforme art. 7º, inciso IX da CRFB/88:

IX - remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;

LETRA D. CORRETA. Exatamente! A nossa Carta Magna garante a participação nos lucros ou resultados, desvinculada da remuneração, e excepcionalmente a participação na gestão da empresa, de acordo com o art. 7º, inciso XI da CRFB/88:

XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;

Gabarito: Letra D.



13. (FUNDATEC/Prefeitura de Criciúma-SC/Auditor-Fiscal de Receita Municipal/2024) Conforme a Constituição Federal, sobre os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, assinale V, se verdadeiros, ou F, se falsos.

- () Aposentadoria compulsória para trabalhadores rurais com idade superior a 55 anos.
- () Remuneração do trabalho noturno igual à do diurno.
- () Proteção do mercado de trabalho da mulher.
- () Décimo terceiro salário com base na média ponderada dos trabalhadores da mesma classe ou no valor da aposentadoria.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- a) V – F – F – F.
- b) F – F – V – F.
- c) F – V – F – V.
- d) V – V – F – V.
- e) F – F – V – V.

Comentários:

() Aposentadoria compulsória para trabalhadores rurais com idade superior a 55 anos.

Não existe aposentadoria compulsória por idade para trabalhadores rurais aos 55 anos; o que há é a Aposentadoria por Idade Rural. Sobre esse aspecto, a nossa Constituição estabelece o seguinte:

Art. 201. (...)

§ 7º É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições:

II - 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher, para os trabalhadores rurais e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal.

Perceba que é necessário que o empregador rural tenha 60 anos de idade para pedir a sua aposentadoria. Já a mulher, ao completar 55 anos de idade, pode requerer a sua aposentadoria.

Observe que a Constituição não prevê aposentadoria compulsória para os trabalhadores rurais, sendo uma faculdade para os interessados.

Logo, o item I é FALSO.

() Remuneração do trabalho noturno igual à do diurno.

No que tange a remuneração relacionada ao horário de trabalho, nossa Carta Magna estabelece que àqueles que trabalham em horário noturno devem receber um valor superior ao trabalho exercido em horário diurno, de acordo com o art. 7º, inciso IX da CRFB/88:

IX - remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;

Logo, o item II é FALSO.



() Proteção do mercado de trabalho da mulher.

Um dos direitos sociais descrito na Constituição Federal é a proteção do mercado de trabalho da mulher, de acordo com o art. 7º, inciso XX da CRFB/88:

XX - proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei;

Dessa maneira, o disposto no item III é VERDADEIRO.

() Décimo terceiro salário com base na média ponderada dos trabalhadores da mesma classe ou no valor da aposentadoria.

Na realidade, o 13º salário é baseado na remuneração integral do trabalhador ou no valor da aposentadoria, e não na média da classe, de acordo com o art. 7º, VIII da CRFB/88:

VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;

Portanto, o descrito no item IV está ERRADO.

Gabarito: Letra B.

14. (FUNDATEC/Prefeitura de Pará - Auxiliar Educacional/2024) Segundo os termos da Constituição Federal, é um direito social o(a):

- a) Alimentação.
- b) Prisão.
- c) Racismo.
- d) Preconceito.
- e) Pobreza

Comentários:

Letra A. CORRETA. É o nosso gabarito! A alimentação é um direito social previsto no art. 6º da Constituição Federal. Foi incluído desde a Emenda nº 64/2010 e posteriormente reforçado com a Emenda nº 90/15.

Letra B. INCORRETA. Não se trata de direito social.

Letra C. INCORRETA. Trata-se de um crime, não direito social, rs.

Letra D. INCORRETA. Que isso, José? Rs.

Letra E. INCORRETA. Nada a ver, rs.

Gabarito: Letra A.

15. (VUNESP/TJ-SP/Escrevente Técnico Judiciário/Reaplicação/2024) Sumaia, de 18 anos de idade, foi contratada para trabalhar em uma empresa, em função considerada insalubre, durante o horário noturno.



Considerando o disposto na Constituição Federal a respeito dos direitos dos trabalhadores, é correto afirmar que Sumaia

- a) terá direito de ação, quanto a eventuais créditos trabalhistas, com prazo prescricional de dois anos, até o limite de três anos após a extinção do contrato de trabalho.
- b) terá o direito ao adicional noturno com remuneração superior a, no mínimo, 50 (cinquenta) por cento à do normal e ao adicional de insalubridade, na forma da lei.
- c) deverá receber o adicional pelo trabalho noturno com remuneração superior à do horário diurno em, no mínimo, 20 (vinte) por cento e o adicional de insalubridade de 50 (cinquenta) por cento.
- d) terá direito à irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo, e ao adicional de remuneração para a atividade insalubre.
- e) não poderá exercer função considerada insalubre durante o horário noturno, por expressa vedação do texto constitucional.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Na verdade, o prazo prescricional para o trabalhador reivindicar créditos trabalhistas é de cinco anos, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho, conforme o artigo 7º, XXIX, da CRFB/88.

LETRA B. INCORRETA. Nada disso! A Constituição Federal apenas prevê que a remuneração do trabalho noturno será maior que o diurno, sem mencionar o percentual, de acordo com o art. 7º, inciso IX, da CRFB/88: "remuneração do trabalho noturno superior à do diurno".

LETRA C. INCORRETA. Mais uma vez, a CRFB/88 apenas prevê que a remuneração do trabalho noturno será maior que o diurno, não menciona o percentual.

LETRA D. CORRETA. É o nosso gabarito! A Constituição garante aos trabalhadores a irredutibilidade do salário, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo, segundo o art. 7º, inciso VI, da CRFB/88: "irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo".

LETRA E. INCORRETA. Sumaia é maior de 18 anos, então pode exercer atividade noturna insalubre, conforme o art. 7º, inciso XXXIII da CRFB/88: "proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos".

Gabarito: Letra D.

16. (IBADE/Conselho Regional de Medicina Veterinária-ES/2024) Tadeu de Andrade Melo e Silva foi funcionário celetista da empresa Carros Inteligentes Ltda., indústria do ramo automobilístico sediada no estado do Espírito Santo, onde ingressou em 2014 e trabalhou até sua demissão involuntária em janeiro de 2024. No ano de 2020, devido à crise econômica causada pela pandemia de Covid-19, e como medida emergencial para a manutenção do vínculo empregatício, foi estabelecido em negociação coletiva que: sua remuneração, por ser variável, sofreria redução para valor inferior ao mínimo; o décimo terceiro salário não seria pago naquele ano; a remuneração do serviço extraordinário se daria em valor 40% superior a do normal, e a jornada de trabalho seria reduzida para quatro horas, uma vez que realizava-se em turnos ininterruptos de revezamento.



Apesar de não concordar com a adoção daquelas medidas, Tadeu subordinou-se por depender de seu emprego para sustento da família, mas sua demissão em janeiro de 2024, motivada pela introdução de automações que substituíram sua função, e o fato de não ter recebido seguro-desemprego, o fez procurar você, na qualidade de advogado, para oferecer-lhe a melhor orientação jurídica. Analise as afirmativas a seguir e marque a alternativa correta, segundo os preceitos da Constituição Federal quando trata dos Direitos Sociais dos trabalhadores urbanos e rurais:

- a) a redução salarial foi medida inconstitucional porque o salário de Tadeu não poderia ter sofrido redução sob nenhuma hipótese;
- b) o não pagamento do décimo terceiro salário e o pagamento de horas extras em valor 40% superior ao da hora normal foram medidas constitucionais;
- c) a redução da jornada do trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento para quatro horas foi medida constitucional;
- d) ao demitir Tadeu, a empresa Carros Inteligentes Ltda. não devia-lhe o seguro-desemprego e, portanto, agiu em conformidade com o texto constitucional;
- e) ao demitir Tadeu em virtude da automação de seus processos industriais, a empresa Carros Inteligentes Ltda. não feriu o texto constitucional.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Na verdade, a Constituição admite redução salarial, desde que por meio de negociação coletiva. Dessa maneira, não é vedada “sob nenhuma hipótese”, de acordo com o art. 7º, inciso VI da CRFB/88:

VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo;

LETRA B. INCORRETA. Devemos ter em mente que o 13º salário é direito constitucional indisponível, em outras palavras, ele não pode ser suprimido nem por negociação coletiva, de acordo com o art. 7º, inciso VIII da CRFB/88. Quanto ao adicional de horas extras, este deve ser de no mínimo 50%, logo o adicional de 40% é inconstitucional, de acordo com o art. 7º, inciso XVI da CRFB/88:

VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;

XVI - remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal;

LETRA C. CORRETA. É o nosso gabarito! O texto constitucional estabelece uma jornada de 6 horas para turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. Dessa maneira, a redução para 4 horas é constitucional, se estabelecido por convenção coletiva, de acordo com o art. 7º, inciso XIV da CRFB/88:

XIV - jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, **salvo negociação coletiva**;

LETRA D. INCORRETA. Claro que não! O seguro-desemprego é direito constitucional do trabalhador dispensado sem justa causa. Logo, àquele que for demitido involuntariamente, tem direito a receber o seguro desemprego, de acordo com o art. 7º, inciso II da CRFB/88:

II - seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário;



LETRA E. INCORRETA. De forma alguma! A demissão em razão da automação, fere a Constituição, tendo em vista que esta a protege, de acordo com o art. 7º, inciso XXVII da CRFB/88:

XXVII - proteção em face da automação, na forma da lei;

Gabarito: Letra C.

17. (CONSULPLAN/Prefeitura de Santa Maria de Jetibá-ES/Administrador/2024/Adaptada) Os direitos sociais previstos na Constituição Federal do Brasil representam uma garantia fundamental para a promoção da justiça social e da igualdade de oportunidades. Eles são essenciais para assegurar o bem-estar e a dignidade de todos os cidadãos. Considerando os direitos sociais previstos na Constituição Federal, analise a afirmativa a seguir.

São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma da Constituição.

Comentários:

É a exata previsão do art. 6º da nossa Constituição Federal: "São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição".

Gabarito: Item correto.

18. (IGEDUC/Câmara de Vitória de Santo Antão - Analista Legislativo/2024/Adaptada) Julgue o item que se segue.

Os Direitos Sociais, previstos na Constituição de 1988, abrangem áreas como saúde, educação, moradia e trabalho, visando assegurar a igualdade material e a promoção da justiça social.

Comentários:

Perfeito! A banca elencou alguns dos direitos sociais expressos no art. 6º da nossa Constituição Federal. São considerados direitos fundamentais de 2ª dimensão, representando uma obrigação de fazer por parte do Poder Público e buscando a concretização do senso de igualdade material. Refletem a previsão das chamadas liberdades positivas e a atuação do Estado como agente garantidor do bem-estar e da justiça social.

Gabarito: Item correto.

19. (IDECAN/PGE-BA/Apoio Administrativo/2024) Dentre os direitos sociais estabelecidos pela Constituição Federal de 1988, é determinado que filhos e dependentes de trabalhadores urbanos e rurais devem receber, desde o nascimento até cinco anos de idade, assistência gratuita em

- a) creches e escolas.
- b) creches e pré-escolas.
- c) creches e escolas públicas.



d) pré-escolas e escolas públicas.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Não há assistência gratuita quanto às escolas, mas apenas às creches e pré-escolas, de acordo com o art. 7º, inciso XXV da CRFB/88:

XXV - assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 (cinco) anos de idade em creches e pré-escolas;

LETRA B. CORRETA. É o nosso gabarito! A Constituição determinou a assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 (cinco) anos de idade em creches e pré-escola, conforme art. 7º, inciso XXV da CRFB/88:

XXV - assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 (cinco) anos de idade em **creches e pré-escolas**;

LETRA C. INCORRETA. Muita atenção! Apenas é assegurado a assistência gratuita aos filhos e dependentes dos trabalhadores, desde o nascimento até 5 anos de idade nas creches e pré-escolas, de acordo com o art. 7º, inciso XXV da CRFB/88.

LETRA D. INCORRETA. De fato, há assistência à pré-escolas, no entanto, não há previsão quanto às escolas públicas, de acordo com o art. 7º, inciso XXV da CRFB/88.

Gabarito: Letra B.

20. (FGV/PM-SP/Soldado/2024) Um grupo de servidores públicos, formado por ocupantes de cargos de provimento efetivo do Poder Executivo do Estado de São Paulo, almejava promover uma associação sindical.

Ao consultarem a Constituição do Estado de São Paulo, os servidores concluíram corretamente que o referido objetivo

- (A) é expressamente vedado.
- (B) pode ser livremente realizado.
- (C) depende de autorização do superior hierárquico.
- (D) depende de autorização do Governador do Estado.
- (E) será permitido, ou não, conforme venha a ser previsto em lei complementar estadual.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Na realidade, a Constituição não veda a sindicalização dos servidores públicos de cargo de provimento efetivo, conforme dispõe o art. 8º da CRFB/88.

LETRA B. CORRETA. É o nosso gabarito! A Constituição Federal garante a liberdade de associação sindical. Importa lembrar que não é necessária autorização para formação dos sindicatos. Vejamos o disposto no art. 8º da CRFB/88:

Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:



I - a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical.

LETRA C. INCORRETA. Claro que não! A nossa Carta Magna determina que não é necessária autorização do Estado para criação do sindicato, de acordo com o art. 8º, inciso I, da CRFB/88.

LETRA D. INCORRETA. Devemos ter em mente que a criação de sindicato não depende de autorização do Estado, sendo apenas necessário o registro no órgão competente, conforme art. 8º, inciso I, da CRFB/88.

LETRA E. INCORRETA. Totalmente equivocada! A Constituição garante à associação sindical dos servidores, não sendo necessário depender de edição de lei complementar, conforme art. 8º, inciso I, da CRFB/88.

Gabarito: Letra B.

21. (Instituto Verbena - UFG/IF-SE/Assistente de Aluno/2024) Leia o texto a seguir.

(...) são direitos fundamentais do homem, caracterizando-se como verdadeiras liberdades positivas, de observância obrigatória em um Estado de Direito, tendo por finalidade a melhoria de condições de vida aos hipossuficientes, visando à concretização da igualdade social, e são consagrados como fundamentos do Estado democrático.

MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 39 ed. Grupo GEN, 2023.

O trecho acima conceitua os direitos constitucionais

- a) políticos.
- b) culturais.
- c) individuais.
- d) sociais.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Nada a ver! Os direitos políticos se referem à participação do cidadão na vida política do Estado. Em outras palavras, envolvem o direito de votar, ser votado, alistamento eleitoral, partidos políticos.

LETRA B. INCORRETA. Claro que não! Os direitos culturais são àqueles relativos ao acesso à cultura, à valorização da identidade cultural, às manifestações artísticas, científicas e culturais. Têm como objetivo, a proteção ao patrimônio cultural, a liberdade de criação e de expressão cultural

LETRA C. INCORRETA. Os direitos individuais são aqueles descritos como “liberdades negativas”, já que têm como finalidade a proteção do indivíduo contra a intervenção do Estado. Exigem, em regra, abstenção estatal, e não atuação

LETRA D. CORRETA. É o nosso gabarito! Perceba que o texto descreve direitos fundamentais como liberdades positivas, voltadas à melhoria das condições de vida dos hipossuficientes e à concretização da igualdade social, que são características típicas dos direitos sociais, como: saúde, educação, trabalho, moradia etc.



Gabarito: Letra D.

22. (Instituto Verbena/TJ-AC/Técnico em Microinformática/2024) Segundo a Constituição Federal de 1988, é direito dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social,

a) a duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho.

b) a jornada de oito horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva.

c) a licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e oitenta dias.

d) a ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos, para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Na realidade, a duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro horas semanais, de acordo com o art. 7º, inciso XIII da CRFB/88:

XIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho;

LETRA B. INCORRETA. Claro que não! A Constituição estabelece que para turnos ininterruptos de revezamento, a jornada é de 6 horas, salvo negociação coletiva, de acordo com o art. 7º, inciso XIV da CRFB/88:

XIV - jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva;

LETRA C. INCORRETA. Não! O nosso Texto Constitucional determina que a licença a gestante é de 120 dias, de acordo com o art. 7º, inciso XVIII da CRFB/88:

XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias;

LETRA D. CORRETA. Exatamente! O prazo prescricional é de 5 anos para créditos trabalhistas, limitado a 2 anos após a extinção do contrato de trabalho, de acordo com o art. 7º, inciso XXIX da CRFB/88:

XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho;

Gabarito: Letra D.



23. (FUNDATEC/ALE-RS/Consultor/2024) A respeito dos direitos sociais previstos na Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, e a assistência aos desamparados.
- b) O brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo Poder Público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária.
- c) O trabalhador rural ou urbano tem a garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, quando perceber remuneração fixa.
- d) O trabalhador tem a garantia de uma relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, entre outros direitos.
- e) Entre os direitos sociais estão a licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias, bem como a licença-paternidade, nos termos fixados em lei.

Comentários:

LETRA A. CORRETA. A questão solicita a alternativa incorreta. De acordo com a Constituição são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, de acordo com o art. 6º da CRFB/88:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

LETRA B. CORRETA. Foi incluído pela EC nº 114/2021, a renda básica familiar para todos os brasileiros em situação de vulnerabilidade social, a qual é garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, de acordo com o art. 6º, parágrafo único da CRFB/88:

Parágrafo único. Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária

LETRA C. INCORRETA. É o nosso gabarito! Na realidade, a Constituição garante salário nunca inferior ao mínimo para os que percebem remuneração variável, e não fixa de acordo com o art. 7º, inciso VII da CRFB/88:

VII - garantia de salário, **nunca inferior ao mínimo**, para os que percebem **remuneração variável**;

LETRA D. CORRETA. A Constituição Federal garante a relação de emprego protegido contra despedidas arbitrárias ou sem justa causa, de acordo com o art. 7º, inciso I da CRFB/88:

I - relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos;



LETRA E. CORRETA. Exatamente! A Constituição garante a licença maternidade às mulheres com duração de 120 dias, sem prejuízo de seu emprego ou salário. Além disso, também é garantido a licença paternidade, conforme art. 7º, incisos XVIII e XIX da CRFB/88:

XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias;

XIX - licença-paternidade, nos termos fixados em lei;

Gabarito: Letra C.

24. (FUNDATEC/ALE-RS/2024) Quanto à natureza jurídica, os direitos sociais são qualificados como direitos fundamentais do indivíduo, garantidos pelo Art. 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, da seguinte forma:

“Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência fora de seu controle”.

A respeito dos direitos sociais, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) Classicamente, os direitos sociais estão incluídos na segunda dimensão de direitos fundamentais, que traz proteção aos direitos sociais, econômicos e culturais.
- b) Os direitos sociais têm caráter de prestação positiva por parte do Estado, em que se exige a atuação ativa do Estado na busca da efetividade desses direitos.
- c) São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados.
- d) O Estado exercerá a função de planejamento das políticas sociais, assegurando a participação da sociedade nos processos de formulação, de monitoramento, de controle e de avaliação dessas políticas.
- e) O direito ao meio ambiente e à educação, cultura e desporto não são classificados como direitos sociais.

Comentários:

LETRA A. CORRETA. Veja bem, de acordo com a teoria dos direitos fundamentais, os direitos sociais estão contidos nos direitos da segunda dimensão ou geração, além desses direitos podemos encontrar os econômicos e culturais. Perceba que tais direitos requerem uma atuação positiva do estado, sendo essa uma das características dos direitos de segunda dimensão.

LETRA B. CORRETA. De fato, os direitos sociais, possuem como característica a atuação positiva do Estado, buscando que todos tenham uma vida digna, através da promoção de políticas públicas e investimentos nessa seara.

LETRA C. CORRETA. Exatamente! A Constituição estabelece como direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social,



a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, de acordo com o art. 6º da Constituição Federal:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

LETRA D. CORRETA. A nossa Carta Constitucional determina que a sociedade deve participar na elaboração, bem como no controle das políticas públicas sociais, como forma de garantir a transparência e eficiência.

LETRA E. INCORRETA. É o nosso gabarito! Em verdade, o direito ao meio ambiente e à educação, cultura e desporto **SÃO classificados como direitos sociais**, conforme os arts. 6º, Art. 205, 215 e 217.

Gabarito: Letra E.

25. (CEBRASPE/FUNPRESP-EXE/Analista de Previdência Complementar - Área 6: Jurídica/2025)
Em relação aos direitos constitucionais dos trabalhadores, julgue o item a seguir.

É nula de pleno direito disposição em acordo coletivo de trabalho que preveja redutibilidade salarial.

Comentários:

Não é verdade! A própria Constituição Federal prevê exceção ao estabelecer que “irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo”. É a exata previsão do art. 7º, VI, da CRFB/88.

Gabarito: Item errado.

26. (CEBRASPE/FUNPRESP-EXE/Analista de Previdência Complementar - Área 6: Jurídica/2025)
Em relação aos direitos constitucionais dos trabalhadores, julgue o item a seguir.

O adicional de remuneração para as atividades insalubres é direito constitucional não assegurado à categoria dos trabalhadores domésticos.

Comentários:

O tema da insalubridade como direito fundamental dos trabalhadores urbanos e rurais está previsto no art 7º, inciso XXIII, da CRFB/88: “adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei”.

No caso dos trabalhadores domésticos, o parágrafo único do mesmo artigo previu um rol de temas que são extensíveis. No caso do adicional de insalubridade, o inciso ficou de fora, não sendo contemplado aos domésticos. Olhem só:

Parágrafo único. São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos incisos IV, VI, VII, VIII, X, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIV, XXVI, XXX, XXXI e XXXIII e, atendidas as condições estabelecidas em lei e observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, decorrentes da relação de trabalho e suas



peculiaridades, os previstos nos incisos I, II, III, IX, XII, XXV e XXVIII, bem como a sua integração à previdência social.

Gabarito: Item correto.

27. (IGEDUC/Câmara de Olinda – Analista Legislativo - Área Jurídica/2024) Julgue o item que se segue.

A luta por direitos sociais no Brasil e no mundo foi intensificada pelas movimentações da classe trabalhadora, que, desde a Revolução Industrial, mobilizou-se por melhores condições de vida e trabalho, culminando na institucionalização desses direitos em diversos países, inclusive no Brasil, com a Constituição de 1988.

Comentários:

Maldade do examinador. Se você fizer a leitura apressada será induzido ao erro e a marcar a alternativa como correta. Entretanto, o item foi considerado errado, pessoal.

Isso acontece porque, muito embora os direitos sociais estejam relacionados aos movimentos da classe trabalhadora, buscando melhores condições de vida e trabalho, a institucionalização desse direito no Brasil não ocorreu apenas na Constituição de 1988. Foi na Constituição Federal de 1934 que tivemos a primeira previsão dos direitos sociais, sendo institucionalizada na ordem jurídica a previsão de direitos trabalhistas.

“Poxa, professor, mas a banca não perguntou qual foi a primeira Constituição?” Concordo que a redação poderia ter sido mais clara. Enfim, vamos em frente!

Gabarito: Item errado.

28. (FGV/TJ-AP/Técnico Judiciário - Área Administrativa/2024) Joana realizou atenta análise das características essenciais dos direitos sociais de estatura constitucional. Ao fim de suas reflexões, identificou três características afetas a esses direitos:

- (1) somente podem ser fruídos pela sociedade, não por um de seus membros em particular;
- (2) normalmente apresentam características prestacionais; e
- (3) como regra, não estão relacionados a aspectos orçamentários e financeiros.

De acordo com a Constituição da República, é correto afirmar, em relação às conclusões de Joana, que:

- a) todas estão certas;
- b) apenas a conclusão 1 está certa;
- c) apenas a conclusão 2 está certa;
- d) apenas as conclusões 1 e 3 estão certas;
- e) apenas as conclusões 2 e 3 estão certas.

Comentários:



Letra A. INCORRETA. A conclusão está errada. Os direitos sociais também podem ser usufruídos individualmente. Não temos direito à saúde, educação, lazer e trabalho (art. 6º da Constituição Federal)? Além disso, a conclusão 3 também está errada. Os direitos sociais estão conectados com a cláusula da reserva financeiramente possível.

Letra B. INCORRETA. Na verdade, a afirmativa 1 está errada.

Letra C. CORRETA. É o nosso gabarito. Os direitos sociais são considerados direitos de 2ª dimensão. Estão relacionados a uma atuação positiva do Estado para a concretização de direitos no campo social.

Letra D. INCORRETA. É o contrário, rs. As conclusões 1 e 3 estão erradas.

Letra E. INCORRETA. Na verdade, apenas a conclusão 2 é que está correta.

Gabarito: Letra C.

29. (IGEDUC/Câmara de Olinda – Analista Legislativo - Área Jurídica/2024) Julgue os itens que se seguem.

A Constituição Federal de 1988 prevê que o direito à moradia e ao transporte são secundários e dependentes da disponibilidade financeira do Estado, podendo ser postergados conforme as necessidades orçamentárias.

Comentários:

Maldade da banca examinadora. Muito embora o Estado possa alegar a cláusula da reserva do possível no âmbito dos direitos sociais, não podemos afirmar que esses direitos são secundários, podendo ser postergados. São valores fundamentais previstos pelo Constituinte.

O Poder Público simplesmente não pode alegar a cláusula para se abster. É necessário demonstrar objetivamente a falta de recursos. E, ainda assim, que seja respeitado o mínimo existencial com a proteção da dignidade da pessoa humana.

Gabarito: Item errado.

30. (FCC/MPE AM - Agente de Apoio - Área: Administrativa/2024) A Constituição Federal prevê um rol de direitos sociais em seu artigo 6º, dentre os quais o direito social à

- a) proteção à maternidade.
- b) seguridade social.
- c) propriedade.
- d) comunicação social.
- e) reforma agrária.

Comentários:

Letra A. CORRETA. É o nosso gabarito! A proteção à maternidade encontra-se no rol expresso de direitos sociais previstos no art. 6º da Constituição Federal. Olhem só: “Art. 6º São direitos sociais a



educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”.

Letra B. INCORRETA. Pegadinha! Não é a seguridade, mas, sim, a Previdência Social. A Seguridade Social, muito embora esteja no campo da ordem social, não se encontra prevista expressamente no art. 6º da CRFB/88.

Letra C. INCORRETA. Trata-se de direito individual previsto no art. 5º da CRFB/88.

Letra D. INCORRETA. Muito embora seja um valor inserido no contexto da ordem social (art. 220 da CRFB/88), não está contemplado expressamente no art. 6º da Constituição.

Letra E. INCORRETA. Nada a ver! Não se trata de direito social, mas, sim, de uma medida realizada pelo Estado buscando promover a melhor distribuição da terra, mediante modificações no regime de posse e uso, em atendimento do princípio da função social da propriedade e justiça social.

Gabarito: Letra A.

31. (CESGRANRIO/CNU – Concurso Nacional Unificado/Área de Trabalho e Saúde - Bloco 4/2024) Determinado trabalhador foi contratado para exercer suas atividades em local estabelecido no seu contrato de trabalho, o que ocorreu durante dez anos. Após consulta ao sindicato da sua categoria profissional, verificou-se que não foram pagas diversas verbas previstas em acordos coletivos. O trabalhador foi demitido pelo seu empregador e pretende buscar os valores não pagos.

Nos termos da Constituição Federal de 1988, é direito do trabalhador ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de

- a) cinco anos até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho
- b) seis anos até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho
- c) sete anos até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho
- d) nove anos até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho
- e) dez anos até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho

Comentários:

LETRA A. CORRETA. É o nosso gabarito. A prescrição trabalhista está prevista no art. 7º, inciso XXIX, da nossa Constituição Federal. O prazo prescricional é de 5 anos, devendo ser reclamado na Justiça do Trabalho até o limite de 02 anos da extinção do contrato de trabalho. Vejamos: “ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho”.

LETRA B. INCORRETA. O prazo prescricional não é de 6 anos, mas, sim, de 5 anos.

LETRA C. INCORRETA. Idem. Prazo prescricional de 5 anos, até o limite de 2 anos da extinção do contrato de trabalho (Art. 7º, XXIX, da CRFB/88).

LETRA D. INCORRETA. Mesmo erro das demais alternativas (B, C, D e E).



LETRA E. INCORRETA. Mesmo erro das demais alternativas (B, C, D e E).

Gabarito: Letra A.

32. (VUNESP/TJ-SP/Escrevente Técnico Judiciário/2024) Assinale a alternativa que está de acordo com o texto constitucional em relação aos direitos sociais dos trabalhadores.

- a) O salário do trabalhador tem a proteção expressa na Constituição, na forma da lei, constituindo crime sua retenção culposa ou dolosa.
- b) Toda pessoa com deficiência tem direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda.
- c) A Constituição Federal prevê o princípio da irredutibilidade do salário, que pode sofrer ressalva pelo disposto em convenção ou acordo coletivo.
- d) A Carta Federal estabelece a jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, que não pode ser alterada por negociação coletiva.
- e) É garantido ao trabalhador menor de idade, urbano ou rural, remuneração do trabalho noturno superior à do diurno.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Na verdade, a Constituição garante "proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua **retenção dolosa**", nos termos do art. 7º, X, da CRFB/88.

LETRA B. INCORRETA. Pegadinha! Não é toda pessoa deficiente, mas, sim, "Todo brasileiro em situação de **vulnerabilidade social** terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária" (art. 6º).

LETRA C. CORRETA. Opa! É o nosso gabarito! Trata-se da previsão expressa do art. 7º, inciso VI, da Constituição Federal: "*irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo*".

LETRA D. INCORRETA. Temos exceção constitucional permitindo a alteração mediante negociação coletiva (art. 7º, XIV, da CRFB/88).

LETRA E. INCORRETA. O menor não pode desempenhar trabalho noturno. Trata-se de vedação constitucional. Olhem só: Art. 7º, XXXIII: "*proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos*".

Gabarito: Letra C.

33. (CEBRASPE/TSE/Técnico Judiciário - Área Administrativa - Especialidade Agente da Polícia Judicial/2024) Acerca dos aspectos atinentes aos direitos humanos e à responsabilidade do Estado, julgue o item a seguir, considerando a Constituição Federal de 1988 (CF) e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).



A cláusula da reserva do possível justifica a limitação à garantia constitucional do mínimo existencial.

Comentários:

A **cláusula da reserva do possível** é um princípio jurídico que se refere à limitação das obrigações do Estado em relação à efetivação de direitos sociais, especialmente em um contexto de escassez de recursos financeiros. A cláusula é utilizada para justificar a não atuação do Estado na garantia plena dos direitos sociais, visto que dependeria de recursos que podem não estar disponíveis.

A ideia aqui, pessoal, é de que a efetivação dos direitos sociais deve acontecer na medida exata do possível, mais especificamente “na medida do financeiramente possível”. Analisando o tema, o STF firmou o seguinte entendimento: “A **cláusula da reserva do possível** – que não pode ser invocada, pelo poder público, com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição – **encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial**, que representa, no contexto de nosso ordenamento positivo, **emanação direta do postulado da essencial dignidade da pessoa humana**”. (STF, ARE 639.337)

Dessa maneira, o poder público não pode invocar a cláusula da reserva do possível como justificativa para o descumprimento de certos direitos sociais, quando se tratar da garantia e preservação do mínimo existencial, que também é um valor fundamental em nossa ordem jurídica. É preceito indispensável à realização da dignidade da pessoa humana. Consiste num grupo de prestações essenciais que devem ser fornecidas ao indivíduo pelo Poder Estatal. A essencialidade significa que tais prestações são o mínimo para o exercício de uma existência com dignidade.

Portanto, podemos observar que o disposto no enunciado está ERRADO! Dizer que a cláusula da reserva do possível “*justifica a limitação à garantia constitucional do mínimo existencial*” seria entender como um limitador do mínimo existencial. Na verdade, é o contrário. O princípio do mínimo existencial é que é um balizador da cláusula da reserva do possível, já que esta deve sempre respeitar o mínimo existencial.

Gabarito: Errado.

34. (FCC/TRT 7ª Região/Analista Judiciário – Área Administrativa/2024) Larissa é secretária em uma empresa privada localizada no centro de Fortaleza. Em conformidade com a Constituição Federal, são direitos de Larissa, além de outros que visem à melhoria de sua condição social,

a) seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário; décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria; remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal.

b) licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de noventa dias; aposentadoria; aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no máximo de trinta dias, nos termos da lei.

c) remuneração do serviço extraordinário superior, no máximo, em cinquenta por cento à do normal; jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva; repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos.



d) seguro-desemprego, em caso de desemprego voluntário ou involuntário; aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta dias, nos termos da lei; licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias.

e) aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no máximo de trinta dias, nos termos da lei; adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei; remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal.

Comentários:

LETRA A. CORRETA. Opa! Temos o nosso gabarito. De fato, Larissa possui direitos trabalhistas tais como seguro-desemprego, 13º salário e a hora extra superior, no mínimo, em 50% à do normal. Trata-se da previsão do art. 7º, incisos II, VIII e XVI, da CRFB/88:

(...)

*II - seguro-desemprego, em caso de **desemprego involuntário**;*

*VIII - décimo terceiro salário com base na **remuneração integral** ou no valor da aposentadoria;*

*XVI - remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em **cinquenta por cento** à do normal;*

LETRA B. INCORRETA. A licença-maternidade é de 120 dias. Além disso, o aviso prévio é de, no mínimo 30 dias, nos termos do art. 7º, incisos XVIII e XXI, da CRFB/88.

LETRA C. INCORRETA. A hora extra é no mínimo 50% à do normal (art. 7º, incisos XVI).

LETRA D. INCORRETA. O seguro-desemprego é para o desemprego involuntário (art. 7º, I).

LETRA E. INCORRETA. Também está errada. O aviso prévio é proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta dias, nos termos da lei (art. 7º, XXI).

Gabarito: Letra A.

35. (FUNCERN/ISS-Guamaré-RN/Auditor Fiscal de Tributos/2024) Os sindicatos são importantes instituições que atuam na proteção dos direitos dos trabalhadores. De acordo com as normas constitucionais que tratam desse tema,

a) o direito de greve dos trabalhadores celetistas é norma de eficácia contida, porque pode ser restringido por lei, que definirá quais serviços não podem ser adiados devido à sua essencialidade para a sociedade.

b) a lei poderá exigir autorização do estado para a fundação de sindicato de categorias de trabalhadores que possuem especial fragilidade de poder em relação aos sindicatos patronais.

c) é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional, na mesma base territorial; esta não pode ser inferior à área de 10 mil metros quadrados.

d) é assegurada, nas empresas de mais de cem empregados, a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores.

Comentários:



LETRA A. CORRETA. Opa! Temos aqui o nosso gabarito! De fato, o direito de greve da iniciativa privada (celetistas) é norma de eficácia contida, ou seja, uma norma autoaplicável, de aplicabilidade imediata, direta, mas que pode sofrer restrição por lei, nos termos do art. 9º da CRFB/88:

Art. 9º - É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender.

§ 1º A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.

LETRA B. INCORRETA. Na verdade, é o contrário. A nossa Constituição previu o princípio da autonomia sindical. A lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical (art. 8º).

LETRA C. INCORRETA. Não existe na Constituição essa limitação de "10.000 metros quadrados". O que o inciso II do art. 8º estabelece é uma limitação inferior à área do município. Vejamos: "é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município".

LETRA D. INCORRETA. Pegadinha. A eleição de representante ocorre para empresas com mais de 200 empregados, nos termos do art. 11 da CRFB/88.

Gabarito: Letra A.

36. (INSTITUTO VERBENA UFG/Prefeitura Municipal de Itumbiara – GO/Fiscal Ambiental/2024) Considerados de 2ª geração, os direitos sociais são autoaplicáveis, como a garantia da liberdade de associação profissional ou sindical. Sobre o tema, a Constituição Federal prevê que

a) ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato e o aposentado filiado não tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais.

b) a lei poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical.

c) a dispensa do empregado sindicalizado é permitida a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical, mesmo que eleito, salvo se cometer falta grave nos termos da lei complementar.

d) nas empresas de mais de duzentos empregados, é assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Começou bem, mas terminou mal, rs. O inciso V do art. 8º da CRFB/88 realmente estabelece que: "ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato". No entanto, o inciso VII do mesmo artigo prevê a possibilidade de o aposentado filiado votar e ser votado nas organizações sindicais.

LETRA B. INCORRETA. Na verdade, é o contrário. A lei não poderá exigir autorização. Trata-se de uma vedação expressa do art. 8º, inciso I, da Constituição.



LETRA C. INCORRETA. Não há permissão de dispensa do empregado sindicalizado nesse caso. Pelo contrário, a Constituição Federal estabelece uma vedação no inciso VIII: “é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei”.

LETRA D. CORRETA. É o nosso gabarito. Trata-se da previsão do art. 11 da Constituição Federal. A banca cobrou aqui a literalidade do dispositivo. No caso, não fez a pegadinha clássica com o número de empregados. Fiquem ligados no número 100 ou 200.

Gabarito: Letra D.

37. (CEBRASPE/TRF 6ª Região/Técnico Judiciário – Área Administrativa/2025) Não é ofendida a regra constitucional da irredutibilidade do salário quando ocorre o aumento da carga de trabalho do servidor público, mas permanece inalterada a remuneração por ele percebida.

Comentários:

Olhem que questão interessante sobre a **Irredutibilidade do Salário**. O referido direito social está previsto no art. 7º, VI, da CRFB/88. Para chegar ao entendimento correto para o caso apresentado na questão, precisamos conhecer o que o STF decidiu no ARE 660010, olhem só:

Tema 514 - Aumento da carga horária de servidores públicos, sem a devida contraprestação remuneratória.

Tese: “A **ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos; (...)**”

Portanto, a questão erra ao dizer que não é ofendida a regra constitucional. Pelo contrário, na visão do STF, a medida é inconstitucional.

Gabarito: Item errado.

38. (CEBRASPE/INSS/Perito Médico Federal/2025) É direito dos trabalhadores urbanos e rurais a assistência gratuita a seus filhos e dependentes, desde o nascimento até os 6 anos de idade, em creches e pré-escolas.

Comentários:

Pegadinha clássica de prova! A assistência gratuita aos filhos e dependentes ocorre desde o nascimento até 5 (cinco) anos de idade em creches e pré-escolas. É o que estabelece o art. 7º, XXV, da CF/1988. Esse tempo foi modificado pela Emenda nº 53/2006 (antes era 06 anos).

Gabarito: Item errado.

39. (FGV/TCE-PA/Auditor de Controle Externo/2024) Uma boa qualidade de vida no trabalho (QVT) aumenta a satisfação e o engajamento dos funcionários, contribuindo para a produtividade e retenção de talentos. Os fatores de QVT são elementos que contribuem para o bem-estar dos colaboradores no ambiente profissional.



Assinale a opção que apresenta uma dimensão do fator de garantias constitucionais.

- a) Equidade interna.
- b) Identidade da tarefa.
- c) Equidade externa.
- d) Relacionamentos interpessoais.
- e) Respeito aos direitos trabalhistas.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Embora seja um aspecto importante, não se trata de fator de garantia constitucional. Não está previsto no contexto da nossa Constituição.

LETRA B. INCORRETA. A identidade da tarefa está relacionada à conexão ou ao grau de importância que os funcionários vislumbram sobre o trabalho que realizam e o impacto que isso pode ter para o ambiente de trabalho. Trata-se de um aspecto de engajamento apenas.

LETRA C. INCORRETA. Não está relacionada às garantias e direitos fundamentais no campo social. Podemos dizer que “equidade externa” é a posição da empresa no mercado de trabalho em grau comparativo com outras entidades.

LETRA D. INCORRETA. A satisfação nas relações construídas entre colegas melhora o ambiente de trabalho. Mesmo assim, não podemos afirmar que se trata de uma dimensão das garantias constitucionais.

LETRA E. CORRETA. É o nosso gabarito! Quando se pensa em qualidade de vida no trabalho e bem-estar dos colaboradores, estamos diante de um fator de garantia constitucional. Os direitos trabalhistas são direitos sociais, previstos no art. 7º da CRFB/88 no rol de valores fundamentais. Olhem só: “Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à **melhoria de sua condição social**: (...)”.

Gabarito: Letra E.

40. (INSTITUTO AOCP/DPE-MS/Analista de Defensoria – Direito/2024) Em relação aos direitos sociais e considerando o disposto na Constituição da República Federativa do Brasil, assinale a alternativa correta.

- a) É facultativa a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho.
- b) São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma da Constituição.
- c) É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados de empresas privadas, excluídos os órgãos públicos, em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação.
- d) Nas empresas de mais de cem empregados, é assegurada a eleição de dois representantes destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores.



e) É proibido trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezesseis e de qualquer trabalho a menores de quatorze anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de doze anos.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. A Constituição determina a obrigatoriedade da participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho, vejamos: "Art. 8º da CRFB/88: VI - é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho".

LETRA B. CORRETA. É o nosso gabarito! Nos termos do *caput* do art. 6º da CRFB/88, são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados, na forma da Constituição.

LETRA C. INCORRETA. A alternativa está errada, porque é assegurado aos trabalhadores a participação nos colegiados dos órgãos públicos, vejamos: "Art. 10 da CRFB/88: É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação".

LETRA D. INCORRETA. É assegurada a eleição de um representante nas empresas com mais de duzentos funcionários, confira:

Art. 11 da CRFB/88: Nas empresas de mais de duzentos empregados, é assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores.

LETRA E. INCORRETA. A alternativa está errada, porque é proibido o trabalho noturno, perigoso ou insalubre para os menores de dezoito anos e de qualquer tipo de trabalho a menores de dezesseis, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. Vejamos o art. 7º da CRFB/88: "XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos".

Gabarito: Letra B.

41. (INSTITUTO AOCP/TRF 2ª Região/Técnico Judiciário – Área Administrativa/2024) De acordo com o disposto na Constituição da República Federativa do Brasil e o entendimento dos tribunais superiores, assinale a alternativa correta.

a) A trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado.

b) A enfermidade ou doença mental, ainda que tenha sido estabelecida a curatela, configura, por si, elemento suficiente para determinar que a pessoa com deficiência não tem discernimento para os atos da vida civil.

c) O adicional de 1/3 (um terço) constitucional não incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias.

d) Observada a independência das esferas, são admissíveis em processos administrativos, de qualquer espécie, as provas consideradas ilícitas pelo Poder Judiciário.



e) É defeso o pagamento de remuneração em valor inferior ao salário mínimo ao servidor público, exceto se laborar em jornada reduzida de trabalho.

Comentários:

LETRA A. CORRETA. É o nosso gabarito! Trata-se de um direito social fundamental da trabalhadora gestante. O tema inclusive foi consolidado pelo STF no RE 842.844 (Tema 542):

"A trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado" (STF, 2023).

LETRA B. INCORRETA. Outro entendimento retirado da jurisprudência do STF. Na verdade, "a enfermidade ou doença mental, ainda que tenha sido estabelecida a curatela, **não configura, por si**, elemento suficiente para determinar que a pessoa com deficiência não tenha discernimento para os atos da vida civil" (STF, RE 918.315, Tema 1096, 2023).

LETRA C. INCORRETA. Na verdade, incide sobre todo o período. Trata-se de entendimento do STF fixado no RE 1.400.787. Olhem só: "O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias" (STF, Tema 1241, 2023).

LETRA D. INCORRETA. Pelo contrário, se as provas são consideradas ilícitas pelo Poder Judiciário, elas são consideradas inadmissíveis nos processos administrativos de qualquer espécie (STF, ARE 1.316.369, Tema 1238, 2023).

LETRA E. INCORRETA. O STF entende que é proibido pagamento de remuneração em valor inferior ao salário mínimo a servidor público, ainda que haja jornada reduzida de trabalho. O tema foi consolidado em 2022 no RE 964659, Tema 900.

Gabarito: Letra A.

42. (FCC/TRT 6ª Região/Técnico Judiciário – Área Administrativa/2025) Graça é aposentada filiada ao sindicato de sua categoria profissional. Márcia, empregada da empresa privada "PVA", foi eleita para cargo de direção do sindicato de sua categoria profissional. Nessas situações, com base apenas nas informações fornecidas, Graça

a) tem direito a votar, mas não pode ser votada nas eleições do seu sindicato, enquanto Márcia não pode ser dispensada da empresa "PVA" até 120 dias após o final do seu mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.

b) não tem direito a votar nem a ser votada nas eleições do seu sindicato, enquanto Márcia não pode ser dispensada da empresa "PVA" até dois anos após o final do seu mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.

c) tem direito a votar e ser votada nas eleições do seu sindicato, enquanto Márcia não pode ser dispensada da empresa "PVA" até um ano após o final do seu mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.

d) tem direito a votar, mas não pode ser votada nas eleições do seu sindicato, enquanto Márcia não pode ser dispensada da empresa "PVA" até um ano após o final do seu mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.



e) não tem direito a votar nem a ser votada nas eleições do seu sindicato, enquanto Márcia não pode ser dispensada da empresa "PVA" até 120 dias após o final do seu mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.

Comentários:

Questão interessante sobre o exercício do direito ao voto pelos aposentados em âmbito sindical. A Constituição Federal, em seu art. 8º, inciso VII, nos diz que: "o aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais".

No caso apresentado, Graça possui o direito constitucional de votar e ser votada, independentemente de ser aposentada. Além disso, vale esclarecer que o inciso VIII do mesmo art. 8º da CRFB/88 nos diz que:

VIII - é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.

Logo, podemos afirmar que Márcia exerce o cargo de direção do sindicato, tendo assim direito à estabilidade até 01 ano após o seu mandato, salvo nos casos de cometimento de falta grave.

Gabarito: Letra C.

43. (FCC/TRT 6ª Região/Analista Judiciário – Área Judiciária/2025) Considere:

I. É vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município.

II. É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até 24 meses após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.

III. É facultativa a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho.

É livre à associação profissional ou sindical, observado, dentre outras previsões, o que consta em

a) I, II e III.

b) I e III, apenas.

c) I, apenas.

d) II e III, apenas.

e) II, apenas.

Comentários:

Item I – CORRETO. Trata-se do princípio da unicidade sindical previsto no art. 8º, inciso II da CRFB/88. A Constituição determinou que, na mesma base territorial, não é permitida a criação de mais de um sindicato representativo de categoria profissional ou econômica (trabalhadores ou empregadores). A unicidade garante que o sindicato tenha a exclusividade de representação na base territorial que abarca. Em suma, o que não é admitido é a criação de 2 ou mais sindicatos representativos de categoria profissional ou econômica dentro da base territorial.



Item II – INCORRETO. Pegadinha de prova! A estabilidade será de até 01 ano após o final do mandato. Vejamos o que diz o art. 8º, inciso VIII, da CRFB/88: “é vedada a dispensa do empregado sindicalizado **a partir do registro da candidatura** a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, **até um ano após o final do mandato**, salvo se cometer falta grave nos termos da lei”.

Item III – INCORRETO. É obrigatória a participação dos sindicatos nos termos do art. 8º, inciso VI, da CRFB/88: “**é obrigatória a participação** dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho”.

Gabarito: Letra C.

44. (FCC/TRT 6ª Região/Analista Judiciário – Área Administrativa/2025) Atenção: Considere a Constituição Federal de 1988 para responder à questão.

I. Ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato.

II. Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria exclusivamente em questões administrativas.

III. A lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical.

IV. A assembleia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei.

É livre a associação profissional ou sindical, observado, dentre outras previsões, o que consta APENAS em

a) I, III e IV.

b) I, II e III.

c) III e IV.

d) III.

e) II e IV.

Comentários:

Item I – CORRETO. Trata-se do direito à liberdade de associação sindical previsto no art; 8º, inciso V, da CRFB/88: “ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato”.

Item II – ERRADO. A atuação do sindicato vale tanto para questões administrativas quanto judiciais. Vejamos o que diz o art. 8º, III, da CRFB/88: “*ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas*”.

Item III – CORRETO. É a disposição do art. 8º, inciso I, da CRFB/88 e reflete o princípio da autonomia sindical: “a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical”.



Item IV – CORRETO. O item também está correto e trata do art. 8º, inciso IV, da Constituição: *“assembleia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei”*.

Gabarito: Letra A.

45. (FCC/TRT 6ª Região/Analista Judiciário – Área Judiciária/2025) Madalena é trabalhadora rural e realiza sua atividade laboral durante o período noturno. Desejando que seu filho, Salomão, que tem 17 anos de idade, exerça atividade laboral como trabalhador urbano, convence-o a buscar um emprego noturno, como o dela, na cidade mais próxima do local onde ela reside. Com relação ao seu outro filho, Samuel, que tem 15 anos de idade, Madalena deseja que ele trabalhe como aprendiz, durante o dia, também na cidade. Com base apenas nas informações fornecidas, a remuneração do trabalho de Madalena deve ser

- a) superior à do trabalho diurno, sendo que seu filho Salomão poderá realizar a atividade que deseja por ser maior de 16 anos de idade e Samuel não poderá trabalhar como aprendiz por ter menos de 16 anos de idade.
- b) igual à do trabalho diurno por ser trabalhadora rural, sendo que seu filho Salomão poderá realizar a atividade que deseja por ser maior de 16 anos de idade e Samuel também poderá trabalhar como aprendiz por ter mais de 14 anos de idade.
- c) superior à do trabalho diurno, sendo que seu filho Salomão poderá realizar a atividade que deseja por ser maior de 16 anos de idade e Samuel poderá trabalhar como aprendiz por ter mais de 14 anos de idade.
- d) igual à do trabalho diurno por ser trabalhadora rural, sendo que seu filho Salomão não poderá realizar a atividade que deseja por ser menor de 18 anos de idade e Samuel poderá trabalhar como aprendiz por ter mais de 14 anos de idade.
- e) superior à do trabalho diurno, sendo que seu filho Salomão não poderá realizar a atividade que deseja por ser menor de 18 anos de idade e Samuel poderá trabalhar como aprendiz por ter mais de 14 anos de idade.

Comentários:

Temos aqui uma clássica questão sobre o trabalho noturno no contexto dos direitos sociais dos trabalhadores urbanos e rurais. Nossa Constituição, em seu art. 7º, inciso IX, estabeleceu a “remuneração do trabalho noturno superior à do diurno”. Além disso, o inciso XXXIII trouxe a previsão acerca do trabalho dos menores:

“XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de **qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos**”.

No caso narrado, Madalena, por trabalhar à noite, terá remuneração superior à hora do trabalho diurno (art. 7º, IX, da CRFB/88). Em relação aos seus filhos, vale a seguinte análise:

- a) Salomão tem 17 anos, ou seja, é menor de 18 anos. Logo, não pode exercer trabalho noturno, nos termos do art. 7º, XXXIII, da CRFB/88;



b) Samuel tem 15 e deseja trabalhar na condição de aprendiz durante o dia. Pode? Sim, pois essa condição é válida a partir dos 14 anos, idade já alcançada por Samuel (art. 7º, XXXIII, da CRFB/88).

Gabarito: Letra E.

46. (FCC/CGM-SP/Auditor Área de Especialização Geral/2025) Considere:



A charge de Miguel Paiva, publicada na data de promulgação da Constituição Federal vigente, refere-se a direitos que atualmente são consagrados no texto constitucional como

A) direitos coletivos, ao lado de outros, como a liberdade de associação sindical e o direito de greve, e alude ao fato de que, diferentemente do que ocorre com as normas definidoras de direitos e garantias individuais, não se prevê que possuem aplicação imediata.

B) direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, ao lado de outros, como o direito a uma renda básica familiar, a ser garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, nos termos definidos em lei.

C) direitos individuais e coletivos, ao lado de outros, como vida, liberdade e igualdade, e alude à sua característica de normas constitucionais de conteúdo meramente programático, razão pela qual carecem de efetividade.

D) direitos políticos e sociais, e alude ao fato de que, diferentemente dos direitos e garantias individuais, não gozam do status de cláusulas pétreas, razão pela qual carecem de efetividade.

E) direitos sociais, ao lado de outros, como transporte, lazer e assistência aos desamparados, e alude à necessidade de adoção de medidas pelo poder público para sua efetivação, tal como previsto constitucionalmente.

Comentários:

A questão aborda os **Direitos e Garantias Fundamentais**, em especial, cobra os **Direitos Sociais**. Confirmam a redação do art. 6º da CRFB/88:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.



A charge aborda direitos que a Constituição Federal reconhece como sociais, equiparando-os a outros como transporte, lazer e amparo aos necessitados. Ela também sugere a importância de o poder público implementar ações para concretizá-los, em consonância com as disposições constitucionais.

Sendo assim, nosso gabarito é a letra E.

LETRA A. INCORRETA. A charge em nada fala sobre liberdade de associação sindical e o direito de greve, o que torna a alternativa errada!

LETRA B. INCORRETA. A charge não se refere a direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, assim como também não há que se falar em programa permanente de transferência de renda.

LETRA C. INCORRETA. Não se refere a direitos individuais e coletivos, mas sim direitos sociais.

LETRA D. INCORRETA. É errado afirmar que a charge alude ao fato de que, diferentemente dos direitos e garantias individuais, os direitos políticos e sociais não gozam do status de cláusulas pétreas.

LETRA E. CORRETA. Nosso gabarito! Pessoal, conforme a característica da efetividade, a satisfação dos direitos fundamentais não ocorre com o simples reconhecimento abstrato, pois eles possuem como característica a produção de um efeito real. Assim, os Poderes Públicos devem buscar a materialização dos valores fundamentais. De acordo com o art. 6º da CRFB/88:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Gabarito: Letra E.

47. (CEBRASPE/INSS/Perito Médico Federal/2025) Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social tem direito a renda básica familiar garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda.

Comentários:

A assertiva está correta e representa a literalidade do parágrafo único do art. 6º da CF/1988, que foi incluído com a Emenda nº 114/2021. Olhem só: *“Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária”*.

“Ah, professor, mas faltou a redação final”. Ainda assim, entendo que o item está correto e isso não invalida a assertiva.

Gabarito: Item correto.

48. (CEBRASPE/FUNPRESP-EXE/Analista de Previdência Complementar - Área 6: Jurídica/2025) Em relação aos direitos constitucionais dos trabalhadores, julgue o item a seguir.

O décimo terceiro salário é direito constitucional calculado com base no salário base do empregado.



Comentários:

Pegadinha clássica de prova! O 13º salário deve ser calculado com base na REMUNERAÇÃO INTEGRAL ou no valor da aposentadoria. Não é pelo salário-base! Trata-se da previsão do art. 7º, inciso VIII, da CRFB/88.

Gabarito: Item errado.

49. (FGV/ENAM/Magistratura/2024) No capítulo dos Direitos Sociais, a CRFB/88, em seu Art. 7º, elenca os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Dos direitos previstos, indique aquele que até o presente momento não foi regulamentado e, assim, não pode ser exercido pelos trabalhadores brasileiros.

- a) Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço.
- b) Adicional de remuneração para as atividades penosas.
- c) Proibição de trabalho noturno a menores de dezoito anos.
- d) Seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador.
- e) Salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. O aviso prévio está devidamente previsto em nossa Constituição (art. 7º, inciso XXI), sendo esse direito regulamentado pela Lei nº 12.506/2011, a qual determina que o aviso prévio deve ser proporcional ao tempo de serviço, possuindo prazo mínimo de 30 dias.

LETRA B. CORRETO. Exatamente! Apesar de devidamente previsto na Constituição Federal, o direito ao adicional de remuneração para atividades penosas não pode ser efetivamente concretizado, uma vez que não existe atualmente lei que o regule. Vejamos o art. 7º da CRFB/88: *"XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei"*.

LETRA C. INCORRETA. A nossa Constituição veda o trabalho noturno aos menores de 18 anos. Tal proibição foi devidamente regulamentada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, vejamos:

Art. 7º da CRFB/88:

XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;

(...)

ECA: Art. 67. Ao adolescente empregado, aprendiz, em regime familiar de trabalho, aluno de escola técnica, assistido em entidade governamental ou não-governamental, é vedado trabalho: I - noturno, realizado entre as vinte e duas horas de um dia e às cinco horas do dia seguinte;

LETRA D. INCORRETA. O direito ao seguro de acidentes de trabalho a cargo do empregador, previsto no Texto Constitucional foi regulamentado pela Lei 8.213/1991, que tem como finalidade os planos de benefício da Previdência Social.



XXVIII - seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa;

LETRA E. INCORRETA. É assegurado constitucionalmente o salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda, que foi regulamentado pela Lei 8.213/1991, podendo tal direito ser exercido.

Gabarito: Letra B.

50. (FGV/Câmara dos Deputados/Consultor Legislativo/2024) Maria, Deputada Federal, baseada na importância do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para o trabalhador brasileiro e na constatação de que os respectivos depósitos decorriam de relações jurídicas que se protraíam no tempo, decidiu apresentar um projeto de lei ordinária fixando em 30 anos, a contar da extinção do contrato de trabalho, o lapso temporal para o ajuizamento de ação na qual se discuta temática afeta à realização dos respectivos depósitos.

Ao cotejarmos a iniciativa de Maria com a Constituição da República, é correto afirmar que

- a) a iniciativa se mostra dissonante da ordem constitucional, já que deveria ser veiculada sob a forma de projeto de lei complementar.
- b) a iniciativa é inconstitucional, pois afronta o lapso prescricional de estatura constitucional que deve ser aplicado à matéria.
- c) o Poder Legislativo, no exercício de sua liberdade de conformação, pode definir o lapso prescricional das ações que não sejam estritamente trabalhistas, logo, a iniciativa é constitucional.
- d) apesar de a ação estar relacionada a uma contribuição social com destinação específica, não tendo natureza trabalhista, não podem ser estabelecidos prazos prescicionais especiais, não extensivos a situações correlatas.
- e) embora seja possível a disciplina almejada por Maria, na medida em que ela impactará a administração pública indireta, gestora dos recursos do FGTS, ela é de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Na verdade, quanto ao prazo prescricional, este não pode ser alterado, seja por lei complementar ou por lei ordinária, uma vez que tal prazo possui natureza constitucional, conforme art. 7º, inciso XXIX, da CRFB/88.

LETRA B. CORRETA. É o nosso gabarito! A lei ordinária deve ser declarada inconstitucional, tendo em vista que vai de encontro com o prazo previsto na Constituição Federal, não podendo ele ser alterado através de lei ordinária, de acordo com o art. 7º, inciso XXIX, da CRFB/88:

XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho;

LETRA C. INCORRETA. De forma alguma! Muito cuidado, pois a iniciativa da Deputada é inconstitucional, uma vez que o prazo prescricional está previsto na Constituição Federal, não podendo ser alterado através de lei ordinária.



LETRA D. INCORRETA. Perceba que os prazos já foram estabelecidos na Constituição em seu art. 7º, inciso XXIX. Portanto, não há que se falar em prazos especiais.

LETRA E. INCORRETA. Totalmente equivocada! A proposta almejada pela Deputada não é possível, tendo em vista que se trata de prazos prescricionais de natureza constitucional, o que significa que não é possível sua alteração através de lei ordinária.

Gabarito: Letra B.



LISTA DE QUESTÕES

1. (IMPARH/Controladoria Geral do Município de Fortaleza/Auditor de Controle Interno - Ciências Contábeis/2025) Acerca dos direitos sociais, assinale o quesito correto.

- a) São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, a assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 (cinco) anos de idade em creches e pré-escolas.
- b) Conquanto tenha caráter pessoal, o direito de reunião encontra-se previsto na CF/88, no Capítulo que trata dos direitos fundamentais sociais.
- c) São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, o seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregado.
- d) Segundo expressa previsão do Texto Constitucional de 1988, a proteção em face da automação é um direito fundamental social do trabalhador que se aplica também aos servidores ocupantes de cargo público efetivo.

2. (FUNDATEC/IF FARROUPILHA-RS/Bibliotecário - Documentarista/2025) A respeito dos direitos sociais expressos na Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa correta.

- a) Embora a Constituição nada diga sobre o tema, a jurisprudência de tribunais superiores já afirmou que é assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender.
- b) Se determinado sindicato atender de forma abrangente os interesses da categoria que representa, os trabalhadores dessa categoria podem, por força constitucional, ser obrigados a filiar-se ou manterem-se filiados ao sindicato.
- c) Chamada "constituição cidadã", a Constituição Federal buscou dar tratamento igualitário aos trabalhadores. A única distinção no texto constitucional é entre trabalho manual, técnico e intelectual, ou entre os profissionais respectivos.
- d) Ao sindicato cabe a defesa, em âmbito administrativo, dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria que representa. A defesa desses mesmos interesses em questões judiciais é de responsabilidade de cada trabalhador, já que a Constituição Federal proíbe a atuação sindical.
- e) Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária.

3. (FCC/TRT 6ª Região/Técnico Judiciário – Área Administrativa/2025) A Constituição Federal de 1988, em seu Título II, que prevê os direitos e garantias fundamentais, indicou, de forma exemplificativa, direitos fundamentais dos trabalhadores urbanos e rurais, entre os quais

- a) seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, em caso de dolo ou culpa.



- b) igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador temporário.
- c) adicional de remuneração para atividades insalubres ou perigosas, na forma da lei, excluídas as atividades penosas.
- d) salário-família para seus dependentes.
- e) assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até seis anos de idade em creches e pré-escolas.

4. (FGV/CNU/Bloco Temático 9: Intermediário – Regulação/2025) Lucas, adolescente com 13 anos de idade e devidamente matriculado na rede municipal de ensino, pretende, após as aulas matinais, exercer atividade laborativa para contribuir na renda mensal do seu núcleo familiar, composto pelos seus pais e por um irmão mais novo. Nesse cenário, considerando as disposições expressas da Constituição Federal, em tema de direitos sociais, é correto afirmar que:

- a) por ter apenas 13 anos de idade, Lucas, ainda que esteja devidamente matriculado na rede municipal de ensino, não poderá exercer qualquer trabalho, nem mesmo na condição de aprendiz;
- b) com a concordância dos seus pais, Lucas poderá trabalhar na qualidade de aprendiz, vedando-se, apenas, atividades laborativas noturnas ou perigosas;
- c) como está matriculado na rede municipal de ensino, Lucas poderá exercer atividade laborativa, salvo trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
- d) caso haja a concordância expressa dos seus pais, Lucas poderá exercer atividade laborativa, ainda que se trate de trabalho noturno;
- e) salvo na condição de aprendiz, o adolescente Lucas não poderá exercer qualquer trabalho.

5. (CEBRASPE/INSS/Perito Médico Federal/2025) Aos trabalhadores urbanos e rurais é garantido o direito ao aviso prévio de, no máximo, 30 dias, independentemente do tempo de serviço.

6. (CEBRASPE/FUNPRESP-EXE/Analista de Previdência Complementar - Área 6: Jurídica/2025) Em relação aos direitos constitucionais dos trabalhadores, julgue o item a seguir.

A Constituição Federal de 1988 (CF) permite expressamente a redução da jornada de trabalho dos empregados mediante cláusula prevista em acordo coletivo de trabalho.

7. (IBFC/Prefeitura de Manaus - Guarda Municipal/2024) A Constituição Federal prevê um rol de direitos sociais. Acerca da previsão constitucional, assinale a alternativa que apresenta incorretamente um direito social:

- a) Educação
- b) Saúde



- c) Alimentação
- d) Transporte
- e) Sufrágio

8. (IBFC/ TRF 5ª Região/Residência Jurídica/2024/Adaptada) A respeito do que dispõe a Constituição Federal de 1988 acerca dos direitos sociais, analise a afirmativa abaixo.

O lazer é direito social expressamente previsto na Constituição Federal.

9. (IGEDUC/CÂMARA DE OLINDA – Analista Legislativo - Área Jurídica/2024) No Brasil, a Constituição Federal de 1988 consolidou os direitos sociais como fundamentais, garantindo à população o acesso a serviços essenciais como saúde, educação, trabalho, moradia, lazer e transporte.

10. (QUADRIX/CRT 1/Assistente Administrativo/2024) Quanto à Constituição Federal de 1988, julgue o item de, acerca dos direitos sociais.

São direitos sociais: a educação; a saúde; a alimentação; o trabalho; a moradia; o transporte; o lazer; a segurança; a previdência social; a proteção à maternidade e à infância; a assistência aos desamparados.

11. (QUADRIX/ CRT 1/Assistente Administrativo/2024) - Quanto à Constituição Federal de 1988, julgue o item de, acerca dos direitos sociais.

Todo brasileiro, desde que nato, em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa temporário de transferência de renda.

12. (IDECAN/Prefeitura de João Pessoa-PB/Agente de Mobilidade Urbana/2024) Conforme dispõe a Constituição Federal, são direitos inerentes aos trabalhadores urbanos e rurais que visem à melhoria de sua condição social:

- a) Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou com justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória.
- b) Seguro-desemprego, em caso de desemprego voluntário.
- c) Remuneração do trabalho noturno igual à do diurno.
- d) Participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa.

13. (FUNDATEC/Prefeitura de Criciúma-SC/Auditor-Fiscal de Receita Municipal/2024) Conforme a Constituição Federal, sobre os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, assinale V, se verdadeiros, ou F, se falsos.



- () Aposentadoria compulsória para trabalhadores rurais com idade superior a 55 anos.
- () Remuneração do trabalho noturno igual à do diurno.
- () Proteção do mercado de trabalho da mulher.
- () Décimo terceiro salário com base na média ponderada dos trabalhadores da mesma classe ou no valor da aposentadoria.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- a) V – F – F – F.
- b) F – F – V – F.
- c) F – V – F – V.
- d) V – V – F – V.
- e) F – F – V – V.

14. (FUNDATEC/Prefeitura de Paraí - Auxiliar Educacional/2024) Segundo os termos da Constituição Federal, é um direito social o(a):

- a) Alimentação.
- b) Prisão.
- c) Racismo.
- d) Preconceito.
- e) Pobreza

15. (VUNESP/TJ-SP/Escrevente Técnico Judiciário/Reaplicação/2024) Sumaia, de 18 anos de idade, foi contratada para trabalhar em uma empresa, em função considerada insalubre, durante o horário noturno.

Considerando o disposto na Constituição Federal a respeito dos direitos dos trabalhadores, é correto afirmar que Sumaia

- a) terá direito de ação, quanto a eventuais créditos trabalhistas, com prazo prescricional de dois anos, até o limite de três anos após a extinção do contrato de trabalho.
- b) terá o direito ao adicional noturno com remuneração superior a, no mínimo, 50 (cinquenta) por cento à do normal e ao adicional de insalubridade, na forma da lei.
- c) deverá receber o adicional pelo trabalho noturno com remuneração superior à do horário diurno em, no mínimo, 20 (vinte) por cento e o adicional de insalubridade de 50 (cinquenta) por cento.
- d) terá direito à irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo, e ao adicional de remuneração para a atividade insalubre.
- e) não poderá exercer função considerada insalubre durante o horário noturno, por expressa vedação do texto constitucional.



16. (IBADE/Conselho Regional de Medicina Veterinária-ES/2024) Tadeu de Andrade Melo e Silva foi funcionário celetista da empresa Carros Inteligentes Ltda., indústria do ramo automobilístico sediada no estado do Espírito Santo, onde ingressou em 2014 e trabalhou até sua demissão involuntária em janeiro de 2024. No ano de 2020, devido à crise econômica causada pela pandemia de Covid-19, e como medida emergencial para a manutenção do vínculo empregatício, foi estabelecido em negociação coletiva que: sua remuneração, por ser variável, sofreria redução para valor inferior ao mínimo; o décimo terceiro salário não seria pago naquele ano; a remuneração do serviço extraordinário se daria em valor 40% superior a do normal, e a jornada de trabalho seria reduzida para quatro horas, uma vez que realizava-se em turnos ininterruptos de revezamento. Apesar de não concordar com a adoção daquelas medidas, Tadeu subordinou-se por depender de seu emprego para sustento da família, mas sua demissão em janeiro de 2024, motivada pela introdução de automações que substituíram sua função, e o fato de não ter recebido seguro-desemprego, o fez procurar você, na qualidade de advogado, para oferecer-lhe a melhor orientação jurídica. Analise as afirmativas a seguir e marque a alternativa correta, segundo os preceitos da Constituição Federal quando trata dos Direitos Sociais dos trabalhadores urbanos e rurais:

- a) a redução salarial foi medida inconstitucional porque o salário de Tadeu não poderia ter sofrido redução sob nenhuma hipótese;
- b) o não pagamento do décimo terceiro salário e o pagamento de horas extras em valor 40% superior ao da hora normal foram medidas constitucionais;
- c) a redução da jornada do trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento para quatro horas foi medida constitucional;
- d) ao demitir Tadeu, a empresa Carros Inteligentes Ltda. não devia-lhe o seguro-desemprego e, portanto, agiu em conformidade com o texto constitucional;
- e) ao demitir Tadeu em virtude da automação de seus processos industriais, a empresa Carros Inteligentes Ltda. não feriu o texto constitucional.

17. (CONSULPLAN/Prefeitura de Santa Maria de Jetibá-ES/Administrador/2024/Adaptada) Os direitos sociais previstos na Constituição Federal do Brasil representam uma garantia fundamental para a promoção da justiça social e da igualdade de oportunidades. Eles são essenciais para assegurar o bem-estar e a dignidade de todos os cidadãos. Considerando os direitos sociais previstos na Constituição Federal, analise a afirmativa a seguir.

São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma da Constituição.

18. (IGEDUC/Câmara de Vitória de Santo Antão - Analista Legislativo/2024/Adaptada) Julgue o item que se segue.

Os Direitos Sociais, previstos na Constituição de 1988, abrangem áreas como saúde, educação, moradia e trabalho, visando assegurar a igualdade material e a promoção da justiça social.



19. (IDECAN/PGE-BA/Apoio Administrativo/2024) Dentre os direitos sociais estabelecidos pela Constituição Federal de 1988, é determinado que filhos e dependentes de trabalhadores urbanos e rurais devem receber, desde o nascimento até cinco anos de idade, assistência gratuita em

- a) creches e escolas.
- b) creches e pré-escolas.
- c) creches e escolas públicas.
- d) pré-escolas e escolas públicas.

20. (FGV/PM-SP/Soldado/2024) Um grupo de servidores públicos, formado por ocupantes de cargos de provimento efetivo do Poder Executivo do Estado de São Paulo, almejava promover uma associação sindical.

Ao consultarem a Constituição do Estado de São Paulo, os servidores concluíram corretamente que o referido objetivo

- (A) é expressamente vedado.
- (B) pode ser livremente realizado.
- (C) depende de autorização do superior hierárquico.
- (D) depende de autorização do Governador do Estado.
- (E) será permitido, ou não, conforme venha a ser previsto em lei complementar estadual.

21. (Instituto Verbena - UFG/IF-SE/Assistente de Aluno/2024) Leia o texto a seguir.

(...) são direitos fundamentais do homem, caracterizando-se como verdadeiras liberdades positivas, de observância obrigatória em um Estado de Direito, tendo por finalidade a melhoria de condições de vida aos hipossuficientes, visando à concretização da igualdade social, e são consagrados como fundamentos do Estado democrático.

MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 39 ed. Grupo GEN, 2023.

O trecho acima conceitua os direitos constitucionais

- a) políticos.
- b) culturais.
- c) individuais.
- d) sociais.

22. (Instituto Verbena/TJ-AC/Técnico em Microinformática/2024) Segundo a Constituição Federal de 1988, é direito dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social,



- a) a duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho.
- b) a jornada de oito horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva.
- c) a licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e oitenta dias.
- d) a ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos, para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho.

23. (FUNDATEC/ALE-RS/Consultor/2024) A respeito dos direitos sociais previstos na Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, e a assistência aos desamparados.
- b) O brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo Poder Público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária.
- c) O trabalhador rural ou urbano tem a garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, quando perceber remuneração fixa.
- d) O trabalhador tem a garantia de uma relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, entre outros direitos.
- e) Entre os direitos sociais estão a licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias, bem como a licença-paternidade, nos termos fixados em lei.

24. (FUNDATEC/ALE-RS/2024) Quanto à natureza jurídica, os direitos sociais são qualificados como direitos fundamentais do indivíduo, garantidos pelo Art. 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, da seguinte forma:

“Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência fora de seu controle”.

A respeito dos direitos sociais, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) Classicamente, os direitos sociais estão incluídos na segunda dimensão de direitos fundamentais, que traz proteção aos direitos sociais, econômicos e culturais.
- b) Os direitos sociais têm caráter de prestação positiva por parte do Estado, em que se exige a atuação ativa do Estado na busca da efetividade desses direitos.



- c) São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados.
- d) O Estado exercerá a função de planejamento das políticas sociais, assegurando a participação da sociedade nos processos de formulação, de monitoramento, de controle e de avaliação dessas políticas.
- e) O direito ao meio ambiente e à educação, cultura e desporto não são classificados como direitos sociais.

25. (CEBRASPE/FUNPRESP-EXE/Analista de Previdência Complementar - Área 6: Jurídica/2025) Em relação aos direitos constitucionais dos trabalhadores, julgue o item a seguir.

É nula de pleno direito disposição em acordo coletivo de trabalho que preveja redutibilidade salarial.

26. (CEBRASPE/FUNPRESP-EXE/Analista de Previdência Complementar - Área 6: Jurídica/2025) Em relação aos direitos constitucionais dos trabalhadores, julgue o item a seguir.

O adicional de remuneração para as atividades insalubres é direito constitucional não assegurado à categoria dos trabalhadores domésticos.

27. (IGEDUC/Câmara de Olinda – Analista Legislativo - Área Jurídica/2024) Julgue o item que se segue.

A luta por direitos sociais no Brasil e no mundo foi intensificada pelas movimentações da classe trabalhadora, que, desde a Revolução Industrial, mobilizou-se por melhores condições de vida e trabalho, culminando na institucionalização desses direitos em diversos países, inclusive no Brasil, com a Constituição de 1988.

28. (FGV/TJ-AP/Técnico Judiciário - Área Administrativa/2024) Joana realizou atenta análise das características essenciais dos direitos sociais de estatura constitucional. Ao fim de suas reflexões, identificou três características afetas a esses direitos:

- (1) somente podem ser fruídos pela sociedade, não por um de seus membros em particular;
- (2) normalmente apresentam características prestacionais; e
- (3) como regra, não estão relacionados a aspectos orçamentários e financeiros.

De acordo com a Constituição da República, é correto afirmar, em relação às conclusões de Joana, que:

- a) todas estão certas;
- b) apenas a conclusão 1 está certa;
- c) apenas a conclusão 2 está certa;



- d) apenas as conclusões 1 e 3 estão certas;
- e) apenas as conclusões 2 e 3 estão certas.

29. (IGEDUC/Câmara de Olinda – Analista Legislativo - Área Jurídica/2024) Julgue os itens que se seguem.

A Constituição Federal de 1988 prevê que o direito à moradia e ao transporte são secundários e dependentes da disponibilidade financeira do Estado, podendo ser postergados conforme as necessidades orçamentárias.

30. (FCC/MPE AM - Agente de Apoio - Área: Administrativa/2024) A Constituição Federal prevê um rol de direitos sociais em seu artigo 6º, dentre os quais o direito social à

- a) proteção à maternidade.
- b) seguridade social.
- c) propriedade.
- d) comunicação social.
- e) reforma agrária.

31. (CESGRANRIO/CNU – Concurso Nacional Unificado/Área de Trabalho e Saúde - Bloco 4/2024) Determinado trabalhador foi contratado para exercer suas atividades em local estabelecido no seu contrato de trabalho, o que ocorreu durante dez anos. Após consulta ao sindicato da sua categoria profissional, verificou-se que não foram pagas diversas verbas previstas em acordos coletivos. O trabalhador foi demitido pelo seu empregador e pretende buscar os valores não pagos.

Nos termos da Constituição Federal de 1988, é direito do trabalhador ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de

- a) cinco anos até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho
- b) seis anos até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho
- c) sete anos até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho
- d) nove anos até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho
- e) dez anos até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho

32. (VUNESP/TJ-SP/Escrevente Técnico Judiciário/2024) Assinale a alternativa que está de acordo com o texto constitucional em relação aos direitos sociais dos trabalhadores.

- a) O salário do trabalhador tem a proteção expressa na Constituição, na forma da lei, constituindo crime sua retenção culposa ou dolosa.



- b) Toda pessoa com deficiência tem direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda.
- c) A Constituição Federal prevê o princípio da irredutibilidade do salário, que pode sofrer ressalva pelo disposto em convenção ou acordo coletivo.
- d) A Carta Federal estabelece a jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, que não pode ser alterada por negociação coletiva.
- e) É garantido ao trabalhador menor de idade, urbano ou rural, remuneração do trabalho noturno superior à do diurno.

33. (CEBRASPE/TSE/Técnico Judiciário - Área Administrativa - Especialidade Agente da Polícia Judicial/2024) Acerca dos aspectos atinentes aos direitos humanos e à responsabilidade do Estado, julgue o item a seguir, considerando a Constituição Federal de 1988 (CF) e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

A cláusula da reserva do possível justifica a limitação à garantia constitucional do mínimo existencial.

34. (FCC/TRT 7ª Região/Analista Judiciário – Área Administrativa/2024) Larissa é secretária em uma empresa privada localizada no centro de Fortaleza. Em conformidade com a Constituição Federal, são direitos de Larissa, além de outros que visem à melhoria de sua condição social,

- a) seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário; décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria; remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal.
- b) licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de noventa dias; aposentadoria; aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no máximo de trinta dias, nos termos da lei.
- c) remuneração do serviço extraordinário superior, no máximo, em cinquenta por cento à do normal; jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva; repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos.
- d) seguro-desemprego, em caso de desemprego voluntário ou involuntário; aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta dias, nos termos da lei; licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias.
- e) aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no máximo de trinta dias, nos termos da lei; adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei; remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal.

35. (FUNCERN/ISS-Guamaré-RN/Auditor Fiscal de Tributos/2024) Os sindicatos são importantes instituições que atuam na proteção dos direitos dos trabalhadores. De acordo com as normas constitucionais que tratam desse tema,



- a) o direito de greve dos trabalhadores celetistas é norma de eficácia contida, porque pode ser restringido por lei, que definirá quais serviços não podem ser adiados devido à sua essencialidade para a sociedade.
- b) a lei poderá exigir autorização do estado para a fundação de sindicato de categorias de trabalhadores que possuem especial fragilidade de poder em relação aos sindicatos patronais.
- c) é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional, na mesma base territorial; esta não pode ser inferior à área de 10 mil metros quadrados.
- d) é assegurada, nas empresas de mais de cem empregados, a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores.

36. (INSTITUTO VERBENA UFG/Prefeitura Municipal de Itumbiara – GO/Fiscal Ambiental/2024) Considerados de 2ª geração, os direitos sociais são autoaplicáveis, como a garantia da liberdade de associação profissional ou sindical. Sobre o tema, a Constituição Federal prevê que

- a) ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato e o aposentado filiado não tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais.
- b) a lei poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical.
- c) a dispensa do empregado sindicalizado é permitida a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical, mesmo que eleito, salvo se cometer falta grave nos termos da lei complementar.
- d) nas empresas de mais de duzentos empregados, é assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores.

37. (CEBRASPE/TRF 6ª Região/Técnico Judiciário – Área Administrativa/2025) Não é ofendida a regra constitucional da irredutibilidade do salário quando ocorre o aumento da carga de trabalho do servidor público, mas permanece inalterada a remuneração por ele percebida.

38. (CEBRASPE/INSS/Perito Médico Federal/2025) É direito dos trabalhadores urbanos e rurais a assistência gratuita a seus filhos e dependentes, desde o nascimento até os 6 anos de idade, em creches e pré-escolas.

39. (FGV/TCE-PA/Auditor de Controle Externo/2024) Uma boa qualidade de vida no trabalho (QVT) aumenta a satisfação e o engajamento dos funcionários, contribuindo para a produtividade e retenção de talentos. Os fatores de QVT são elementos que contribuem para o bem-estar dos colaboradores no ambiente profissional.

Assinale a opção que apresenta uma dimensão do fator de garantias constitucionais.

- a) Equidade interna.



- b) Identidade da tarefa.
- c) Equidade externa.
- d) Relacionamentos interpessoais.
- e) Respeito aos direitos trabalhistas.

40. (INSTITUTO AOCP/DPE-MS/Analista de Defensoria – Direito/2024) Em relação aos direitos sociais e considerando o disposto na Constituição da República Federativa do Brasil, assinale a alternativa correta.

- a) É facultativa a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho.
- b) São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma da Constituição.
- c) É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados de empresas privadas, excluídos os órgãos públicos, em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação.
- d) Nas empresas de mais de cem empregados, é assegurada a eleição de dois representantes destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores.
- e) É proibido trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezesesseis e de qualquer trabalho a menores de quatorze anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de doze anos.

41. (INSTITUTO AOCP/TRF 2ª Região/Técnico Judiciário – Área Administrativa/2024) De acordo com o disposto na Constituição da República Federativa do Brasil e o entendimento dos tribunais superiores, assinale a alternativa correta.

- a) A trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado.
- b) A enfermidade ou doença mental, ainda que tenha sido estabelecida a curatela, configura, por si, elemento suficiente para determinar que a pessoa com deficiência não tem discernimento para os atos da vida civil.
- c) O adicional de 1/3 (um terço) constitucional não incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias.
- d) Observada a independência das esferas, são admissíveis em processos administrativos, de qualquer espécie, as provas consideradas ilícitas pelo Poder Judiciário.
- e) É defeso o pagamento de remuneração em valor inferior ao salário mínimo ao servidor público, exceto se laborar em jornada reduzida de trabalho.

42. (FCC/TRT 6ª Região/Técnico Judiciário – Área Administrativa/2025) Graça é aposentada filiada ao sindicato de sua categoria profissional. Márcia, empregada da empresa privada "PVA", foi



eleita para cargo de direção do sindicato de sua categoria profissional. Nessas situações, com base apenas nas informações fornecidas, Graça

a) tem direito a votar, mas não pode ser votada nas eleições do seu sindicato, enquanto Márcia não pode ser dispensada da empresa "PVA" até 120 dias após o final do seu mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.

b) não tem direito a votar nem a ser votada nas eleições do seu sindicato, enquanto Márcia não pode ser dispensada da empresa "PVA" até dois anos após o final do seu mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.

c) tem direito a votar e ser votada nas eleições do seu sindicato, enquanto Márcia não pode ser dispensada da empresa "PVA" até um ano após o final do seu mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.

d) tem direito a votar, mas não pode ser votada nas eleições do seu sindicato, enquanto Márcia não pode ser dispensada da empresa "PVA" até um ano após o final do seu mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.

e) não tem direito a votar nem a ser votada nas eleições do seu sindicato, enquanto Márcia não pode ser dispensada da empresa "PVA" até 120 dias após o final do seu mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.

43. (FCC/TRT 6ª Região/Analista Judiciário – Área Judiciária/2025) Considere:

I. É vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município.

II. É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até 24 meses após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.

III. É facultativa a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho.

É livre à associação profissional ou sindical, observado, dentre outras previsões, o que consta em

a) I, II e III.

b) I e III, apenas.

c) I, apenas.

d) II e III, apenas.

e) II, apenas.

44. (FCC/TRT 6ª Região/Analista Judiciário – Área Administrativa/2025) Atenção: Considere a Constituição Federal de 1988 para responder à questão.

I. Ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato.



II. Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria exclusivamente em questões administrativas.

III. A lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical.

IV. A assembleia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei.

É livre a associação profissional ou sindical, observado, dentre outras previsões, o que consta APENAS em

- a) I, III e IV.
- b) I, II e III.
- c) III e IV.
- d) III.
- e) II e IV.

45. (FCC/TRT 6ª Região/Analista Judiciário – Área Judiciária/2025) Madalena é trabalhadora rural e realiza sua atividade laboral durante o período noturno. Desejando que seu filho, Salomão, que tem 17 anos de idade, exerça atividade laboral como trabalhador urbano, convence-o a buscar um emprego noturno, como o dela, na cidade mais próxima do local onde ela reside. Com relação ao seu outro filho, Samuel, que tem 15 anos de idade, Madalena deseja que ele trabalhe como aprendiz, durante o dia, também na cidade. Com base apenas nas informações fornecidas, a remuneração do trabalho de Madalena deve ser

- a) superior à do trabalho diurno, sendo que seu filho Salomão poderá realizar a atividade que deseja por ser maior de 16 anos de idade e Samuel não poderá trabalhar como aprendiz por ter menos de 16 anos de idade.
- b) igual à do trabalho diurno por ser trabalhadora rural, sendo que seu filho Salomão poderá realizar a atividade que deseja por ser maior de 16 anos de idade e Samuel também poderá trabalhar como aprendiz por ter mais de 14 anos de idade.
- c) superior à do trabalho diurno, sendo que seu filho Salomão poderá realizar a atividade que deseja por ser maior de 16 anos de idade e Samuel poderá trabalhar como aprendiz por ter mais de 14 anos de idade.
- d) igual à do trabalho diurno por ser trabalhadora rural, sendo que seu filho Salomão não poderá realizar a atividade que deseja por ser menor de 18 anos de idade e Samuel poderá trabalhar como aprendiz por ter mais de 14 anos de idade.
- e) superior à do trabalho diurno, sendo que seu filho Salomão não poderá realizar a atividade que deseja por ser menor de 18 anos de idade e Samuel poderá trabalhar como aprendiz por ter mais de 14 anos de idade.



46. (FCC/CGM-SP/Auditor Área de Especialização Geral/2025) Considere:



(In: O Estado de S.Paulo, 5 out. 1988, p. 3)

A charge de Miguel Paiva, publicada na data de promulgação da Constituição Federal vigente, refere-se a direitos que atualmente são consagrados no texto constitucional como

A) direitos coletivos, ao lado de outros, como a liberdade de associação sindical e o direito de greve, e alude ao fato de que, diferentemente do que ocorre com as normas definidoras de direitos e garantias individuais, não se prevê que possuem aplicação imediata.

B) direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, ao lado de outros, como o direito a uma renda básica familiar, a ser garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, nos termos definidos em lei.

C) direitos individuais e coletivos, ao lado de outros, como vida, liberdade e igualdade, e alude à sua característica de normas constitucionais de conteúdo meramente programático, razão pela qual carecem de efetividade.

D) direitos políticos e sociais, e alude ao fato de que, diferentemente dos direitos e garantias individuais, não gozam do status de cláusulas pétreas, razão pela qual carecem de efetividade.

E) direitos sociais, ao lado de outros, como transporte, lazer e assistência aos desamparados, e alude à necessidade de adoção de medidas pelo poder público para sua efetivação, tal como previsto constitucionalmente.

47. (CEBRASPE/INSS/Perito Médico Federal/2025) Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social tem direito a renda básica familiar garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda.

48. (CEBRASPE/FUNPRESP-EXE/Analista de Previdência Complementar - Área 6: Jurídica/2025) Em relação aos direitos constitucionais dos trabalhadores, julgue o item a seguir.

O décimo terceiro salário é direito constitucional calculado com base no salário base do empregado.



49. (FGV/ENAM/Magistratura/2024) No capítulo dos Direitos Sociais, a CRFB/88, em seu Art. 7º, elenca os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Dos direitos previstos, indique aquele que até o presente momento não foi regulamentado e, assim, não pode ser exercido pelos trabalhadores brasileiros.

- a) Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço.
- b) Adicional de remuneração para as atividades penosas.
- c) Proibição de trabalho noturno a menores de dezoito anos.
- d) Seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador.
- e) Salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda.

50. (FGV/Câmara dos Deputados/Consultor Legislativo/2024) Maria, Deputada Federal, baseada na importância do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para o trabalhador brasileiro e na constatação de que os respectivos depósitos decorriam de relações jurídicas que se protraíam no tempo, decidiu apresentar um projeto de lei ordinária fixando em 30 anos, a contar da extinção do contrato de trabalho, o lapso temporal para o ajuizamento de ação na qual se discuta temática afeta à realização dos respectivos depósitos.

Ao cotejarmos a iniciativa de Maria com a Constituição da República, é correto afirmar que

- a) a iniciativa se mostra dissonante da ordem constitucional, já que deveria ser veiculada sob a forma de projeto de lei complementar.
- b) a iniciativa é inconstitucional, pois afronta o lapso prescricional de estatura constitucional que deve ser aplicado à matéria.
- c) o Poder Legislativo, no exercício de sua liberdade de conformação, pode definir o lapso prescricional das ações que não sejam estritamente trabalhistas, logo, a iniciativa é constitucional.
- d) apesar de a ação estar relacionada a uma contribuição social com destinação específica, não tendo natureza trabalhista, não podem ser estabelecidos prazos prescricionais especiais, não extensivos a situações correlatas.
- e) embora seja possível a disciplina almejada por Maria, na medida em que ela impactará a administração pública indireta, gestora dos recursos do FGTS, ela é de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo.



GABARITO

- | | |
|-------------|-------------|
| 1. Letra A | 46. Letra E |
| 2. Letra E | 47. Correto |
| 3. Letra A | 48. Errado |
| 4. Letra A | 49. Letra B |
| 5. Errado | 50. Letra B |
| 6. Correto | |
| 7. Letra E | |
| 8. Correto | |
| 9. Correto | |
| 10. Correto | |
| 11. Errado | |
| 12. Letra D | |
| 13. Letra B | |
| 14. Letra A | |
| 15. Letra D | |
| 16. Letra C | |
| 17. Correto | |
| 18. Correto | |
| 19. Letra B | |
| 20. Letra B | |
| 21. Letra D | |
| 22. Letra D | |
| 23. Letra C | |
| 24. Letra E | |
| 25. Errado | |
| 26. Correto | |
| 27. Errado | |
| 28. Letra C | |
| 29. Errado | |
| 30. Letra A | |
| 31. Letra A | |
| 32. Letra C | |
| 33. Errado | |
| 34. Letra A | |
| 35. Letra A | |
| 36. Letra D | |
| 37. Errado | |
| 38. Errado | |
| 39. Letra E | |
| 40. Letra B | |
| 41. Letra A | |
| 42. Letra C | |
| 43. Letra C | |
| 44. Letra A | |
| 45. Letra E | |



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.